



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 11

**Vorweggenommene Erbfolge
Erbauseinandersetzung**

49

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VORWEGGENOMMENE ERBFOLGE	2
1.	Begriff der Vermögensübergabe	2
2.	Zahlung von Gleichstellungsgeldern, Abstandszahlungen an den Übergeber bzw. Übernahme von Verbindlichkeiten	3
3.	Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils	3
3.1	Unentgeltliche Übertragung	3
3.2	Teilentgeltliche Übertragung	4
4.	Besonderheiten	5
4.1	Anschaffungsnebenkosten	5
4.2	Schuldzinsen	5
4.3	Vorbehaltene Nutzungsrechte	5
II.	ERBAUSEINANDERSETZUNG	6
1.	Allgemeines	6
1.1	Zivilrechtliche Grundlagen	6
1.2	Einkommensteuerliche Behandlung	6
1.2.1	Erbfall	7
1.2.2	Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft	7
2.	Nachlass besteht aus Betriebsvermögen	8
2.1	Vererbung eines Einzelunternehmens	8
2.1.1	Übersicht	8
2.1.2	Behandlung Erblasser	8
2.1.3	Behandlung Erbe (Erbengemeinschaft)	8
2.2	Vererbung von Beteiligungen an einer Personengesellschaft	14
2.2.1	Maßgeblichkeit der gesellschaftsvertraglichen Regelungen	14
2.2.2	Einkommensteuerliche Behandlung	14
3.	Nachlass besteht aus Privatvermögen	18
3.1	Laufende Einkünfte der Erbengemeinschaft	18
3.2	Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft über Privatvermögen	18
3.2.1	Übersicht	18
3.2.2	Gesamtauseinandersetzung	19
3.2.3	Personelle Teilauseinandersetzung	21
3.2.4	Gegenständliche Teilauseinandersetzung	23
4.	Mischnachlässe	24
4.1	Einkünfte aus Mischnachlässen	24
4.2	Auseinandersetzung der Mischnachlässe	24
4.2.1	Teilung ohne Abfindung	24
4.2.2	Teilung mit Abfindung	24



5.	Erfüllung von Vermächtnissen/Pflichtteilsansprüchen	25
5.1	Zivilrechtliche Grundlagen	25
5.2	Steuerliche Behandlung	25
5.2.1	Grundsatz	25
5.2.2	Kredite zur Ablösung von Erbfallschulden	25
5.2.3	Erfüllung eines Sachvermächtnisses/Abfindung eines Pflichtteilsberechtigten mit einem Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens	26
5.2.4	Ganzer Betrieb als Sachvermächtnis	26
6.	Besonderheiten bei Vorausvermächtnissen	26
6.1	Abgrenzung zu Teilungsanordnungen	26
6.2	Steuerliche Auswirkungen	26
6.2.1	Betrieb als Vorausvermächtnis	26
6.2.2	Einzelwirtschaftsgut des Betriebsvermögens	26
6.2.3	Übertragung eines privaten Wirtschaftsgutes	27
III.	ÜBUNGSFÄLLE	28
1.	Übungsfall 1	28
2.	Übungsfall 2	33



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 11 – Überblick – v13906



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Grundlagen zur vorweggenommenen Erbfolge und Erbaueinandersetzung erläutert.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- *kennen Sie die Arten der vorweggenommenen Erbfolge,*
- *haben Sie Kenntnis über die Arten der Erbaueinandersetzung,*
- *können Sie die steuerlichen Folgen einer vorweggenommenen Erbfolge und einer Erbaueinandersetzung beurteilen.*



PRÜFUNGSTIPP

Unentgeltliche bzw. teilentgeltlichen Vermögensübertragungen im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge und Erbaueinandersetzungen waren zuletzt Gegenstand folgender Prüfungsklausuren:

- *Teilentgeltliche Übertragung einer Immobilie (2021)*
- *teilentgeltliche Veräußerung von Anteilen (2024)*
- *Unentgeltliche Anteilsübertragung gegen Versorgungsleistungen (2022)*



I. VORWEGGENOMMENE ERBFOLGE

1. Begriff der Vermögensübergabe



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zur vorweggenommenen Erbfolge – v10483

Vermögensübergabe ist

- die Übertragung von Vermögen,
- durch Vertrag mit Rücksicht auf die künftige Erbfolge,
- bei der sich der Übergeber teilweise Erträge seines Vermögens in Form der Versorgungsleistungen vorbehält.

Für die Übertragung sind i. d. R. private und familiäre Erwägungen maßgebend. Daher spricht eine – widerlegbare – Vermutung dafür, dass Leistung und Gegenleistung nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinander abgewogen wurden.

Im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge sind **zwei Fallgruppen** zu unterscheiden:

1. unentgeltliche Vermögensübergabe
2. teilentgeltliche Vermögensübergabe



HINWEIS

Liegt eine vollentgeltliche Vermögensübergabe vor, ist kein Fall der vorweggenommenen Erbfolge, sondern ein normales Veräußerungs- bzw. Anschaffungsgeschäft gegeben.

Die Finanzverwaltung nimmt in ihrem BMF-Schreiben vom 13.1.1993, BStBl. 1993 I S. 80, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/3 (kurz: **BMF 1 § 7/3**) ausführlich zur steuerlichen Behandlung der vorweggenommenen Erbfolge Stellung.

Für die ertragsteuerlichen Folgen einer vorweggenommenen Erbfolge ist zunächst zu unterscheiden, ob das übertragene Vermögen besteht aus:

- ausschließlich BV (BMF 1 § 7/3 Rz. 24 ff.),
- ausschließlich PV (BMF 1 § 7/3 Rz. 3 ff.) oder
- einem Mischnachlass (BV und PV; BMF 1 § 7/3 Rz. 47).

Zur Frage der Abgrenzung, ob eine Vermögensübertragung unentgeltlich oder teilentgeltlich erfolgt, gilt für die Leistungen des Vermögensempfängers:

- Versorgungsleistungen → unentgeltlich
- Gleichstellungsgeld/Abstandszahlung → Veräußerungsentgelt/Anschaffungskosten
- Übernahme von Verbindlichkeiten → Veräußerungsentgelt/Anschaffungskosten

Steuerlich ist die Übertragung gegen ein Gleichstellungsgeld, eine Abstandszahlung und/oder die Übernahme von Verbindlichkeiten als **teilentgeltlicher Vorgang** zu behandeln. Die Übertragung ist nach dem Verhältnis des Verkehrswerts zur Gegenleistung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil aufzuspalten, wenn Privatvermögen oder einzelne Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens übertragen werden („**Trennungstheorie**“, BMF 1 § 7/3 Rz. 14, Rz. 23 mit Bsp., Rz. 33 ff.).



STOLPERSTEIN

Abweichend hiervon stellt die Übernahme **betrieblicher Verbindlichkeiten** bei der Übertragung eines **Betriebs** oder **Teilbetriebs** im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge keine anteiligen Anschaffungskosten dar (§ 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG). Zudem ist bei der Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils nicht die Trennungstheorie, sondern die Einheitstheorie anzuwenden.

2. Zahlung von Gleichstellungsgeldern, Abstandszahlungen an den Übergeber bzw. Übernahme von Verbindlichkeiten

In Höhe der Zahlungen bzw. der übernommenen Verbindlichkeiten liegen, soweit **Privatvermögen** oder **einzelne Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens** übertragen werden, beim Übernehmer Anschaffungskosten vor, da er Aufwendungen tätigt, um das Vermögen des bisherigen Erwerbers zu erlangen.

Es handelt sich dabei insoweit um **teilentgeltliche Vorgänge**. Die Übertragung ist nach dem Verhältnis des Verkehrswerts des erhaltenen WG zur Gegenleistung in einen entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil aufzuteilen.

Für den Übergeber handelt es sich in Höhe des entgeltlichen Teils um ein Veräußerungsgeschäft, d. h., der erhaltene Betrag stellt das Veräußerungsentgelt dar. Bei Gleichstellungsgeldern besteht das Veräußerungsentgelt des Übergebers in der Forderung auf Gewährung der vereinbarten Ausgleichsleistungen an die Geschwister. Für die Besteuerung gilt:

- Die teilentgeltliche Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens kann steuerpflichtig sein (§§ 17, 20 Abs. 2 und 23 EStG).
- Der nicht entgeltlich übertragene Anteil an den WG des PV geht unentgeltlich über (partielle Einzelrechtsnachfolge i. S. d. § 11d Abs. 1 EStDV).
- Bei WG des BV handelt es sich beim nicht entgeltlichen Anteil um eine Entnahme und beim entgeltlichen Anteil um eine Veräußerung (BMF 1 § 7/3 Rz. 34 inkl. Beispiel).



HINWEIS

Die Aufteilung der AK bei einem teilentgeltlichen Erwerb von mehreren WG erfolgt grds. entsprechend der von den Vertragsparteien vorgenommenen Zuordnung, falls dies nach außen hin erkennbar ist und kein Fall des § 42 AO vorliegt; ansonsten erfolgt die Aufteilung nach dem Verhältnis der Verkehrswerte (BMF 1 § 7/3, Rz. 14).

3. Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übertragung von Betriebsvermögen – v10484

3.1 Unentgeltliche Übertragung

Wird ein ganzer Betrieb (d. h. alle wesentlichen Betriebsgrundlagen), ein Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil unentgeltlich übertragen, ist § 6 Abs. 3 EStG anzuwenden.



Von einer voll unentgeltlichen Übertragung eines Gewerbebetriebs zwischen nahen Angehörigen ist auch dann auszugehen, wenn der Erwerber neben den Aktiva auch die Betriebsschulden übernimmt, auch wenn diese höher sind als die übernommenen Aktiva, d. h. das ausgewiesene Kapitalkonto negativ ist (BMF 1 § 7/3, Rz. 29, 30). Zwischen Fremden Dritten besteht auch in diesen Fällen die Vermutung der Entgeltlichkeit.

Der in § 6 Abs. 3 EStG genannte „**Betrieb**“ ist eine **Saldogröße**. Diese umfasst sowohl das Aktiv- als auch das Passivvermögen. Das Kapitalkonto als Saldogröße kann unentgeltlich übertragen werden (BMF 1 § 7/3 Rz. 29).



STOLPERSTEIN

Behält der Übergeber eines Gewerbebetriebs einzelne WG zurück, die nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören (um sie später selbst zu veräußern oder ins PV zu überführen) realisiert er insoweit einen laufenden Gewinn (H 16 Abs. 6 EStH „Betriebsaufgabe“).

Werden wesentliche Betriebsgrundlagen nur zum Teil unentgeltlich übertragen, im Übrigen aber zurückbehalten und innerhalb kurzer Zeit an Dritte veräußert oder in das PV überführt, handelt es sich insgesamt um eine Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3 EStG. Dies hat zur Folge, dass sämtliche stillen Reserven aufgedeckt werden müssen. Der Aufgabegewinn ist gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 bzw. Abs. 3 EStG steuerbegünstigt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übertragung von Betriebsvermögen – Beispiel – v10485

3.2 Teilentgeltliche Übertragung

Bei der Veräußerung eines ganzen Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ist von einem einheitlichen Vorgang auszugehen.

Diese „**Einheitstheorie**“ bedeutet:

- für den Veräußerer:

Beträgt das Teilentgelt nicht mehr als der Buchwert des übertragenen Betriebs (= Kapitalkonto), liegt insgesamt eine voll unentgeltliche Übertragung des Betriebs vor, so dass § 6 Abs. 3 EStG anzuwenden ist. (BMF 1 § 7/3 Rz. 38).

Soweit die Gegenleistung den gesamten Nettobuchwert (= Kapitalkonto) des Veräußerers übersteigt, wird ein VG realisiert (H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“; BMF 1 § 7/3 Rz. 35). Der Veräußerungsgewinn ist gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG steuerbegünstigt. Sofern die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kommt auch der Freibetrag des § 16 Abs. 4 EStG zur Anwendung.

- für den Erwerber:

Das Teilentgelt führt zu Anschaffungskosten; auch hier ist – nach Auffassung der Finanzverwaltung – die Aufteilungsmethode anzuwenden.

Dies hat zur Folge, dass alle WG als teilweise entgeltlich und teilweise unentgeltlich erworben gelten. Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis der gesamten AK zum gesamten Verkehrswert des Betriebs, Teilbetriebs bzw. Mitunternehmeranteils.

Soweit ein WG unentgeltlich erworben wurde, gilt § 6 Abs. 3 EStG (= Fortführung der bisherigen AfA-BMG und AfA-Art); für den restlichen Teil ist von einer Anschaffung auszugehen. Es entstehen somit zwei AfA-Reihen.

Die Aufstockungsbeträge können jedoch aus Vereinfachungsgründen wie nachträgliche AK behandelt werden (BMF 1 § 7/3, Rz. 37 letzter Absatz).

Die aufgedeckten stillen Reserven (stR) sind auf alle WG gleichmäßig zu verteilen (nach dem Verhältnis stR/WG zu stR/gesamt). Zum Ansatz eines Firmenwerts kommt es erst dann, wenn bei allen WG die TW angesetzt sind (BMF 1 § 7/3 Rz. 35).

Die Aufteilungsmethode bewirkt, dass bezüglich der Verbleibensfristen und Vorbesitzzeiten für den entgeltlich erworbenen Teil von einer Anschaffung auszugehen ist.

Nur hinsichtlich des unentgeltlich übertragenen Teils der WG werden beim Übergeber die Fristen nicht unterbrochen und dem Übernehmer angerechnet.

4. Besonderheiten

4.1 Anschaffungsnebenkosten

Soweit Nebenkosten im Rahmen eines teilentgeltlichen Erwerbs aufgewendet wurden, handelt es sich in vollem Umfang um Anschaffungskosten bzw. um Veräußerungskosten, wenn sie vom Übernehmer getragen werden (BMF 1 § 7/3, Rz. 13).

Die bei einem unentgeltlichen Erwerb anfallenden Nebenkosten sind ebenfalls als Anschaffungsnebenkosten zu behandeln (BFH vom 9.7.2013, BStBl 2014 II S. 878, die in BMF 1 § 7/3 Rz. 13 Satz 2 dargestellte gegenteilige Auffassung ist nicht mehr anzuwenden).

4.2 Schuldzinsen

Soweit sie aus der Übernahme – privater – Verbindlichkeiten bzw. aus der Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Abstands- und Gleichstellungsgeldern resultieren, stellen sie BA oder WK dar, wenn das übertragene WG zur Erzielung von Einkünften genutzt wird (BMF 1 § 7/3, Rz. 22).

4.3 Vorbehaltene Nutzungsrechte

Im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge über ein Grundstück des Privatvermögens stellt die vom bisherigen Eigentümer ausbedungene Einräumung von Nutzungsrechten für sich oder einen Dritten kein Entgelt (und keine Anschaffungskosten) für die Übertragung des Grundstücks dar (BMF 1 § 7/3, Rz. 10).

Behält sich der Übergeber eines Grundstücks im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge u. a. ein Nutzungsrecht am übertragenen Grundstück vor, so ist für die Aufteilung des Rechtsgehalts in den entgeltlichen und unentgeltlichen Teil dem Entgelt der um den Kapitalwert des Nutzungsrechts geminderte Wert des Grundstücks gegenüberzustellen (BMF 1 § 7/3, Rz. 15).



II. ERBAUSEINANDERSETZUNG

1. Allgemeines

1.1 Zivilrechtliche Grundlagen

Mit dem Tod des Erblassers geht sein ganzes Vermögen (Nachlass) unentgeltlich im Wege der **Gesamtrechtsnachfolge** auf den oder die Erben über. Die Erbfolge bewirkt, dass der oder die Erben in die Rechtsstellung des Erblassers eintreten (§ 1922 Abs. 1 BGB).

Mehrere Erben bilden eine **Erbengemeinschaft** (§ 2032 BGB), d. h., der gesamte Nachlass wird ihr gemeinschaftliches Vermögen (Gesamthandsvermögen). Erträge aus der Erbengemeinschaft sind den Miterben entsprechend ihrer Erbquote zuzurechnen (§ 2038 Abs. 2 BGB).

Jeder Erbe kann jederzeit die **Aufhebung der Erbengemeinschaft** („Zufallsgemeinschaft“) verlangen (§ 2042 BGB), soweit der Erblasser die Auseinandersetzung nicht durch letztwillige Verfügung ausgeschlossen hat (§ 2044 BGB) oder andere gesetzlich normierte Gründe der Auseinandersetzung entgegenstehen (§§ 2043, 2035 BGB).

Teilungsanordnungen des Erblassers (§ 2048 BGB) führen nicht zum unmittelbaren Eigentumserwerb, sondern verschaffen dem jeweiligen Bedachten lediglich einen schuldrechtlichen Übertragungsanspruch der Erbengemeinschaft. Deshalb gehen auch bei einer Teilungsanordnung zunächst alle Nachlassgegenstände auf die Erbengemeinschaft über.

Auch bei einem **Vorausvermächtnis** (ein Miterbe wird „vorweg“ durch ein Vermächtnis bedacht, § 2150 BGB) hat der begünstigte Miterbe lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch gegenüber der Erbengemeinschaft. Die ihm durch das Vorausvermächtnis zugewandten Vermögensgegenstände erwirbt er daher ebenfalls nicht unmittelbar vom Erblasser, sondern von der Erbengemeinschaft (BMF-Schreiben vom 14.3.2006, BStBl I 2006, S. 253 ff., in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/2 (kurz: BMF 1 § 7/2) Rz. 64).

Die **Auseinandersetzung** ist in der Weise möglich, dass der Nachlass „versilbert“ wird, die Nachlassverbindlichkeiten getilgt werden (§ 2046 BGB) und der Überschuss des Verkaufserlöses nach dem Verhältnis der Erbteile auf die Miterben verteilt wird (§ 2047 Abs. 1 BGB).

Der Nachlass kann aber auch „in natura“ unter den Miterben aufgeteilt werden, d. h., jeder Miterbe erhält bestimmte zum Nachlass gehörende Vermögensgegenstände als Alleineigentümer zugewiesen (Teilung des Nachlasses). Dies kann mit oder ohne Ausgleichszahlungen geschehen.

Auch eine Teilerbauseinandersetzung, also eine Auseinandersetzung

- nur hinsichtlich einzelner Miterben (personelle Teilerbauseinandersetzung) oder
- nur über einen Teil des Nachlasses (gegenständliche Teilerbauseinandersetzung)

ist möglich.

Zivilrechtlich sind Erbfall und Erbauseinandersetzung zwei getrennte Rechtsvorgänge.

1.2 Einkommensteuerliche Behandlung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundlagen Erbauseinandersetzung – v10486

Die FinVerw hat mit BMF 1 § 7/2 zur „ertragsteuerlichen Behandlung der Erbengemeinschaft und ihrer Auseinandersetzung“ Stellung genommen.

1.2.1 Erbfall

Der Erbanfall, d. h. der Vermögensübergang vom Erblasser auf den Erben (die Erben), ist grundsätzlich ein privater und unentgeltlicher Vermögensvorgang, der nicht Besteuerungsgegenstand des EStG ist.



HINWEIS

*Der Erbe (bzw. die Erbengemeinschaft) erwirbt als Gesamtrechtsnachfolger den **Nachlass** stets **unentgeltlich**.*

Das gilt auch dann, wenn der Erbe mit Erbfallschulden (z. B. Vermächtnissen, Pflichtteilsansprüchen, Auflagen, Erbersatzansprüchen) belastet ist (BMF 1 § 7/2 Rz. 1, 60, 63).

1.2.1.1 Alleinerbe

Der Erbe rückt vollständig in die materiell-rechtliche Stellung des Rechtsvorgängers (Erblassers) ein. Das gilt grundsätzlich auch für die Abgrenzung von Betriebsvermögen und Privatvermögen. Der Charakter der Vermögensart wird durch den Erbfall nicht geändert.

Der Erbe bezieht grundsätzlich Einkünfte aus der gleichen Einkunftsart wie der Erblasser, es sei denn, er verändert die Vermögenszugehörigkeit von WG.

Eine Ausnahme ergibt sich nur bei den Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit, § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG – diese Einkunftsart setzt eine persönliche berufliche Qualifikation voraus. Die Fortführung der Praxis durch einen beruflich nicht qualifizierten Erben mit Hilfe eines Vertreters führt zu Einkünften aus Gewerbebetrieb (BMF 1 § 7/2 Rz. 5).

Wird allerdings eine freiberufliche Praxis ohne Fortführung nach dem Tode des Betriebsinhabers veräußert, liegen nachträgliche freiberufliche Einkünfte des Erben i. S. v. § 24 Nr. 2 EStG i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG vor.

1.2.1.2 Erbengemeinschaft

Sind mehrere Erben vorhanden, gelten die obigen Grundsätze sinngemäß. Im Gegensatz zu einem Alleinerben ist der Vermögensübergang mit dem Erbfall noch nicht abgeschlossen, denn die entstandene Erbengemeinschaft ist ein auf Auseinandersetzung angelegtes Rechtsgebilde.

1.2.2 Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft

Nach dem Beschluss des Großen Senats v. 5.7.1990, BStBl 1990 II S. 837 ist die Erbauseinandersetzung nicht als Bestandteil des Erbfalls anzusehen.

Gehört zum **Nachlass ein Unternehmen**, so wird es ab dem Erbfall von den Miterben betrieben. Sie werden **Mitunternehmer**, da sie in **eigener Person** den Tatbestand der Einkunftserzielung erfüllen (H 15.8 Abs. 1 EStH „Miterben“).

Die **Auseinandersetzung** einer Erbengemeinschaft ist daher wie jede andere Auseinandersetzung von Gesamthandsgemeinschaften (Personengesellschaften) zu behandeln. Der Miterbe erlangt das übernommene Vermögen nie unmittelbar vom Erblasser, sondern aus dem Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft.

Auch für die ertragsteuerlichen Folgen einer Erbauseinandersetzung ist zu unterscheiden, ob das Nachlassvermögen besteht aus:

- ausschließlich BV (BMF 1 § 7/2 Rz. 10 ff.),
- ausschließlich PV (BMF 1 § 7/2 Rz. 22 ff.) oder
- einem Mischnachlass (BV und PV; BMF 1 § 7/2 Rz. 32 ff.).

Nach dem o. g. Beschluss des Großen Senats sind, entsprechend dem Zivilrecht, Erbfall und Erbauseinandersetzung als getrennte Vorgänge anzusehen, wobei Abfindungszahlungen

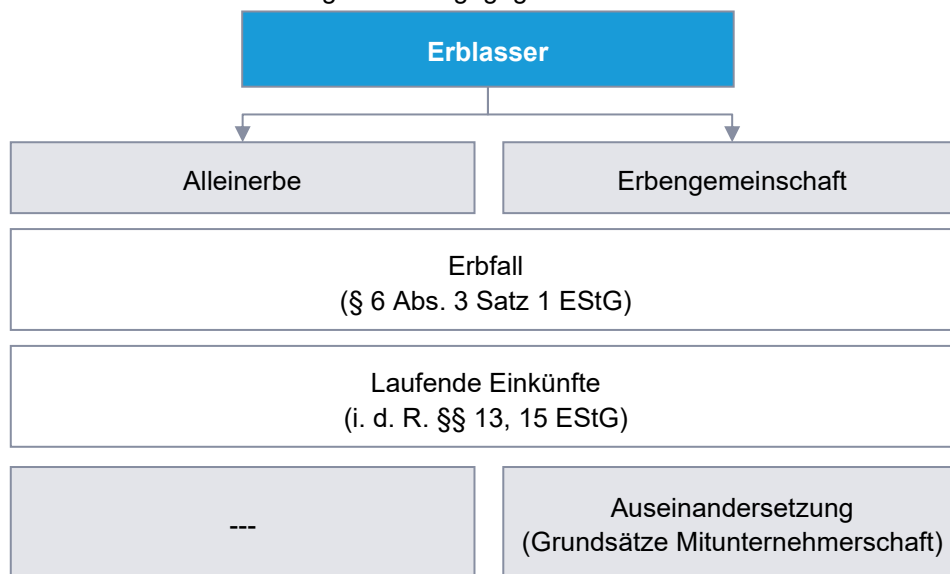
eines Erben an seine(n) Miterben bei einer Erbauseinandersetzung als Entgelt anzuerkennen sind. Eine Erbauseinandersetzung ohne Abfindungszahlungen wird dagegen als vollkommen unentgeltlicher Rechtsvorgang behandelt.

2. Nachlass besteht aus Betriebsvermögen

2.1 Vererbung eines Einzelunternehmens

2.1.1 Übersicht

Wie bereits dargestellt, ergeben sich aus dem Erbfall selbst zunächst keine ertragsteuerrechtlichen Folgen. Mit dem Tod ändert sich allerdings die Zurechnung und ggf. die Art der laufenden Einkünfte. Besonderheiten bestehen bei Erbengemeinschaft bei der Zurechnung der laufenden Einkünfte und anlässlich der Erbauseinandersetzung. Die Darstellung der steuerlichen Konsequenzen von Erbfall und Erbauseinandersetzung ist wie folgt gegliedert:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erbauseinandersetzung – Nachlass besteht aus Betriebsvermögen – v10487

2.1.2 Behandlung Erblasser

Beim Erblasser unterliegt der bis zu seinem Todestag angefallene laufende Gewinn der Einkommensteuer (Rumpf-Wj., § 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV).

Der Übergang des ganzen Betriebs durch Erbfall ist keine Betriebsveräußerung oder -aufgabe durch den Erblasser i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG.

2.1.3 Behandlung Erbe (Erbengemeinschaft)

2.1.3.1 Der Erbfall

Der Betrieb geht als Ganzes unentgeltlich auf den Erben / die Erbengemeinschaft über. Gem. § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG sind die **Buchwerte des Erblassers** fortzuführen. Die Übernahme der betrieblichen Verbindlichkeiten ist keine Gegenleistung. Vielmehr sind die Betriebsschulden Bestandteil des in § 6 Abs. 3 EStG genannten Objekts „Betrieb“, das als Ganzes unentgeltlich übertragen wird.

Mehrere Erben (Erbengemeinschaft) werden **Mitunternehmer i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG**, da sie **Unternehmerrisiko** tragen (Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie den stillen Reserven einschl. Geschäftswert, Haftung für Betriebsschulden) und aufgrund ihres erbrechtlichen Mitwirkungsrechts (§ 2038 Abs. 1 BGB) seit dem Erbfall auch **Unternehmerinitiative** ausüben können. Es ist nicht erforderlich, dass sie von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen. Das Kapitalkonto des Erblassers ist ab Erbfall entsprechend den Erbquoten auf die Miterben aufzuteilen. Obwohl die Erbengemeinschaft keine Gesellschaft i. S. d. § 705 BGB darstellt, wird sie steuerlich als wirtschaftlich vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis einer solchen Gesellschaft gleichgestellt (BMF 1 § 7/2 Rz. 3).

2.1.3.2 Laufende Einkünfte

Die ab dem Erbfall erwirtschafteten Gewinne/Verluste sind den Erben kraft „eigener Verwirklichung“ des Einkünftebestandes zuzurechnen (BMF 1 § 7/2 Rz. 3).

Erben, die über Betriebsvermögen verfügen, werden i. d. R. gewerblich tätig sein, da sie eine freiberufliche Tätigkeit des Erblassers im Allgemeinen nicht fortsetzen können. Die Fortführung der Praxis durch – zumindest einen – beruflich nicht qualifizierten Erben führt zu Einkünften aus Gewerbebetrieb. Diese Umqualifizierung von BV und der hieraus bezogenen Einkünfte stellt keine Betriebsaufgabe dar (BMF 1 § 7/2 Rz. 5; R 4.3 Abs. 2 Satz 4 EStR).

Die Abfärberegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG findet auf Erbengemeinschaften allerdings keine Anwendung (BMF 1 § 7/2 Rz. 4).

Bei einer Erbengemeinschaft gelten für die **Ermittlung und Zurechnung** der Einkünfte die gleichen Regeln wie für Mitunternehmer einer gewerblich tätigen Personengesellschaft.

Die FinVerw erkennt eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft mit **steuerlicher Rückwirkung** an, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach dem Erbfall klar und rechtsverbindlich vereinbart und durchgeführt wird (BMF 1 § 7/2 Rz. 8 u. 9).

Die Folge dieser Rückwirkung ist, dass die **laufenden Einkünfte** ab dem Erbfall unmittelbar und ungeschmälert dem die Einkunftsquelle übernehmenden Miterben zugeordnet werden. Folglich wird so getan, als habe sich die Erbengemeinschaft unmittelbar nach dem Erbfall auseinander gesetzt (BMF 1 § 7/2 Rz. 8 vorletzter Satz).



HINWEIS

Ist der Nachlassbetrieb eine „Freiberuflerpraxis“ und übernimmt diesen innerhalb dieser 6 Monate „rückwirkend“ ein qualifizierter Miterbe, kann erreicht werden, dass trotz beruhsfremder Miterben keine gewerblichen Einkünfte entstehen (BMF 1 § 7/2 Rz. 5).

2.1.3.3 Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft

Die Erbengemeinschaft (Mitunternehmerschaft) findet ihr Ende, wenn sich die Miterben hinsichtlich des Unternehmens auseinandersetzen (BMF 1 § 7/2 Rz. 7).

Im Wesentlichen ergeben sich folgende **Fallgestaltungen**:

- Veräußerung des Vermögens
- Übertragung von Erbteilen
 - Entgeltliche bzw. unentgeltliche Übertragung
 - Ausscheiden eines Miterben
- Aufteilung des Vermögens
 - Aufteilung ohne Ausgleichszahlungen
 - Aufteilung mit Ausgleichszahlungen



2.1.3.3.1 Auflösung der Erbengemeinschaft durch Veräußerung des Vermögens

Vgl. auch BMF 1 § 7/2 Rz. 54. Das gemeinschaftliche Vermögen wird veräußert; nach Begleichung der Verbindlichkeiten wird der verbleibende Erlös im Verhältnis der Erbteile an die Miterben verteilt.

Steuerlich kann es sich um

- einen begünstigten **Veräußerungs- oder Aufgabegewinn** i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG, § 34 EStG (Betriebsveräußerung im Ganzen bzw. Betriebsaufgabe im Ganzen mit Realisierung der stillen Reserven innerhalb „kurzer Zeit“) oder
- um eine „**allmähliche Liquidation**“ mit nicht begünstigten Einkünften nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG handeln.

Die Voraussetzungen für einen Freibetrag (§ 16 Abs. 4 EStG, § 18 Abs. 3 Satz 2 EStG) sind grundsätzlich in der Person des / der Erben zu prüfen (H 16 Abs. 14 EStH „Erbfolge“).

2.1.3.3.2 Übertragung des Erbteils

Vgl. hierzu BMF 1 § 7/2 Rz. 37–52.

Ein Miterbe kann seinen **Nachlassanteil verschenken** oder **verkaufen** (BMF 1 § 7/2 Rz. 37).

Im Falle einer **Schenkung** sind für den unentgeltlich übertragenen Mitunternehmeranteil zwingend die BW anzusetzen (§ 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG). Für den übertragenden Miterben ergeben sich keine Einkünfte, der Erwerber hat keine Anschaffungskosten (BMF 1 § 7/2 Rz. 38).

Bei der **Veräußerung** des Mitunternehmeranteils (an Miterben oder fremde Dritte) erzielt der Veräußerer Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG); diese sind unter den weiteren Voraussetzungen nach § 16 Abs. 4 EStG bzw. § 34 EStG begünstigt (BMF 1 § 7/2 Rz. 39 mit Bsp. 19). Der Erwerber hat AK für die anteiligen WG des Gesamtvermögens der Erbengemeinschaft.

Ein weiterer Unterfall der „Übertragung des Erbteils“ ist das **Ausscheiden eines Miterben**. Hierbei wird die Erbengemeinschaft/Mitunternehmerschaft durch die verbleibenden Miterben/Mitunternehmer fortgesetzt; diesen wächst der Anteil des Ausgeschiedenen am Gemeinschaftsvermögen an (BMF 1 § 7/2 Rz. 48). Dabei kann weiter differenziert werden zwischen:

- Ausscheiden **ohne Gegenleistung**, BMF 1 § 7/2 Rz. 49.
- Ausscheiden **gegen Barabfindung**, BMF 1 § 7/2 Rz. 50.
- Ausscheiden gegen Sachwertabfindung. Entscheidend für die ertragssteuerliche Beurteilung ist dabei, ob die Sachwertabfindung beim Ausscheidenden ins PV oder in ein BV gelangt.
 - **Ausscheiden gegen Sachwertabfindung ins PV**, BMF 1 § 7/2 Rz. 51 mit Bsp. 21.
 - **Ausscheiden gegen Sachwertabfindung in ein BV**, BMF 1 § 7/2 Rz. 52 mit Fortführung des Bsp. 21

2.1.3.3.3 Teilung des Vermögens unter den Miterben ohne Spitzenausgleich

Vgl. BMF 1 § 7/2 Rz. 10–13.

Die Aufteilung des gesamten Nachlassvermögens unter der Erbengemeinschaft führt zur Beendigung derselben. Konsequenterweise erfolgt eine Betriebsaufgabe auf der Ebene der Mitunternehmerschaft.

Wesentlich ist hierbei, dass eine erbquotenmäßige Verteilung des Nachlasses unter den Erben keine entgeltliche Übertragung der WG darstellt (kein Tausch von Miteigentumsanteilen an den Nachlass-WG), da es sich um die Erfüllung des durch die Auseinandersetzungsvereinbarung konkretisierten Auseinandersetzungsanspruchs handelt (BMF 1 § 7/2 Rz. 10).

Eine unentgeltliche Teilung des Nachlassvermögens kann auch dadurch bewirkt werden, dass der Miterbe **Verbindlichkeiten der Erbengemeinschaft übernimmt**. Ob dabei sein erbquotenmäßiger Anteil an den Verbindlichkeiten überschritten wird, ist ohne Belang. Vgl. dazu BMF 1 § 7/2 Rz. 18 mit Bsp. 6.

Für die Betriebsaufgabe durch Teilung des Vermögens ist zu klären, inwieweit die stillen Reserven von ins PV übertragenen WG zu realisieren sind (§ 16 Abs. 3 Satz 1, 7 EStG) bzw. eine BW-Fortführung wegen einer Realteilung i. S. d. § 16 Abs. 3 Satz 2, 3 EStG vorliegt.

Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG i. V. m. § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG sind bei der Übertragung die gemeinen Werte anzusetzen, soweit **einzelne WG in ein PV des Mitunternehmers übertragen** werden oder die Besteuerung der stillen Reserven nicht sichergestellt ist (§ 16 Abs. 3 Satz 2, 7 EStG).

Der dabei entstehende Gewinn ist ggf. nach §§ 16 Abs. 4, 34 EStG begünstigt, falls sämtliche bisherigen wesentlichen Betriebsgrundlagen unter Aufdeckung der stillen Reserven ins PV der Mitunternehmer übertragen werden (Betriebsaufgabe auf der Ebene der Mitunternehmerschaft oder des Mitunternehmeranteils). Der Gewinn ist den Mitunternehmern grds. entsprechend ihrer Erbquoten zuzurechnen (BMF 1 § 7/2 Rz. 11 mit Bsp. 1).

2.1.3.3.4 Auswirkungen einer Abfindungszahlung / eines Spitzenausgleichs

Ein steuerlich relevanter Spitzenausgleich kann notwendig sein, falls ein Mitunternehmer WG in natura erhält und diese wertmäßig nicht seiner Erbquote entsprechen. Für die steuerliche Behandlung ist zu differenzieren, ob nur ein Miterbe aus einer weiter fortbestehenden Erbengemeinschaft ausscheidet oder ob die Erbengemeinschaft mit der Aufteilung beendet wird.

Ausscheiden eines Mitunternehmers mit Abfindungszahlungen

Bei einem Ausscheiden eines Mitunternehmers gegen eine **Sachwertabfindung ins PV** erhöht eine an den Ausgeschiedenen geleistete Abfindungszahlung dessen Veräußerungspreis i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Für die verbleibenden Mitunternehmer liegen zusätzliche AK für das anteilige verbleibende Gesamthandsvermögen vor.

Eine vom ausgeschiedenen an die verbleibenden Mitunternehmer geleistete Abfindungszahlung mindert dessen Veräußerungspreis i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Für die verbleibenden Mitunternehmer ergibt sich ein um die Abfindung erhöhter Gewinn aus der Übertragung des Sachwerts zur Erfüllung des Abfindungsanspruchs des Ausgeschiedenen.

Bei einem Ausscheiden eines Mitunternehmers gegen eine **Sachwertabfindung in ein BV** führt eine zusätzliche Abfindungszahlung an den Ausscheidenden bei diesem zu einer Gewinnrealisierung; dieser Gewinn ist nicht nach § 16, § 34 EStG begünstigt, da nicht sämtliche stillen Reserven des Mitunternehmeranteils realisiert wurden (BMF 1 § 7/2 Rz. 19 entspr.). Für die verbleibenden Mitunternehmer liegen i. H. d. Abfindungszahlung AK für das anteilige verbleibende Gesamthandsvermögen vor.

Eine vom ausgeschiedenen an die verbleibenden Mitunternehmer geleistete Abfindungszahlung führt zu AK für den anteiligen Sachwert. Für die verbleibenden Mitunternehmer ergibt sich in Höhe der Abfindung ein Gewinn aus der Veräußerung des anteiligen Sachwerts.



Teilung des Vermögens unter den Miterben mit Wert-/Spitzenausgleich

Bei einer Teilung des Nachlassvermögens mit einem Spitzenausgleich ist der Vorgang in grds. zwei verschiedene Vorgänge zu spalten:

- Soweit das im Rahmen der Nachlassteilung übernommene Vermögen der Erbquote des Miterben/Mitunternehmers entspricht, liegt ein unentgeltlicher Erwerb vor.
- Für das gegenüber der Erbquote übernommene Mehrvermögen wird der Spitzenausgleich vereinbart und geleistet. Insoweit erfolgt eine entgeltliche Übertragung.

Der Spitzenausgleich stellt für den **Leistenden** AK für das von ihm übernommene Vermögen dar. Das übernommene Vermögen gilt als im Verhältnis Spitzenausgleich/Verkehrswert des Vermögens als angeschafft. Die AK stellen die AfA-BMG des entgeltlich erworbenen Anteils dar, die AfA-Methode ist insoweit grds. neu zu bestimmen. Lediglich bei beweglichen WG kann ggf. wegen der einheitlichen Restnutzungsdauer auf zwei verschiedene AfA-Reihen verzichtet werden, vgl. BMF 1 § 7/2 Rz. 20. Hinsichtlich des entgeltlich erworbenen Teils des Vermögens beginnt bzgl. § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG ein neuer 6-Jahres-Zeitraum; eine vorhandene § 6b-RL kann unter den weiteren Voraussetzungen auf die AK übertragen werden (BMF 1 § 7/2 Rz. 21).

Für den unentgeltlich erworbenen Anteil am Vermögen sind in den Fällen der Übertragung in ein BV (Realteilung; § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG) die anteiligen BW fortzuführen. Die bisherige anteilige AfA-BMG, die AfA-Methode und der AfA-Satz der Erbengemeinschaft/Mitunternehmerschaft sind fortzuführen, bzgl. § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG erfolgt eine Besitzzeitanrechnung (BMF 1 § 7/2 Rz. 20, 21).

Der Spitzenausgleich stellt für den/die **Empfänger** einen Veräußerungspreis für das von den übrigen Miterben übernommene Vermögen dar, soweit diese das Vermögen anteilig angeschafft haben. In Höhe der Differenz zwischen dem Spitzenausgleich und dem anteiligen BW des veräußerten BV ergibt sich ein laufender, nicht begünstigter Gewinn (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Der sich ergebende Veräußerungsgewinn kann ausnahmsweise nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG begünstigt sein, falls der Empfänger des Spitzenausgleichs im Übrigen das übernommene Vermögen unter Aufdeckung der stillen Reserven in sein PV überführt; in diesem Fall liegt eine begünstigte Aufgabe eines Mitunternehmeranteils vor (BMF 1 § 7/2 Rz. 14 mit Bsp. 3).

► **Beispiel:**

An einem gewerblichen Nachlassbetrieb sind die Miterben A und B zu je 50 % als Mitunternehmer beteiligt. Zum 31.12.01 beschließen sie, die Erbengemeinschaft durch Teilung des Vermögens aufzulösen. Zum 31.12.01 hat die Erbengemeinschaft folgende Bilanz (zusammengefasst) erstellt:

31.12.01			
Grundstück 1	100.000	Kapital A	125.000
Grundstück 2	<u>150.000</u>	Kapital B	<u>125.000</u>
	250.000		250.000

Die Nachlassteilung erfolgt in der Weise, dass

- A das Grundstück 1 (gemeiner Wert 200.000 €) erhält und
- B das Grundstück 2 (gemeiner Wert 300.000 €) übernimmt.

Als Wertausgleich zahlt B an A eine Abfindung von 50.000 €.

Beide überführen die Grundstücke in ihr PV.

► **Lösung:**

Da sämtliche WG in das PV überführt werden, liegt eine Aufgabe des gesamten Nachlassbetriebes vor (§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG). Ermittlung des Aufgabegewinns (§ 16 Abs. 2 Satz 1 EStG):

VPr (§ 16 Abs. 3 Satz 1, 7 EStG: gemeine Werte)	500.000 €
- Kapital A + B	<u>250.000 €</u>
= Aufgabegewinn (ggf. § 16 Abs. 4 EStG, § 34 EStG)	250.000 €

Der Aufgabegewinn ist unter den Miterben A und B entsprechend der Erbquote zu je $\frac{1}{2}$ = 125.000 € aufzuteilen. Der Spitzenausgleich ist für die Ermittlung der zu realisierenden stillen Reserven rechnerisch unbeachtlich, da durch die Übertragung ins PV bereits sämtliche stillen Reserven zu realisieren sind (BMF 1 § 7/2 Rz. 13 entspr., mit der Möglichkeit einer abweichenden Gewinnverteilungsabrede).

2.1.3.3.5 Gegenständliche Teilauseinandersetzungen

Die Auflösung einer Erbengemeinschaft kann in Abschnitten (sukzessive) durch **Teilauseinandersetzung** hinsichtlich einzelner **Vermögensbestandteile** vollzogen werden. Die Erbengemeinschaft bleibt bis zur Auseinandersetzung über die letzten Nachlassgegenstände personell unverändert bestehen.

Werden bei einer Teilauseinandersetzung **Ausgleichszahlungen** geleistet, so führen diese zu Anschaffungskosten und Veräußerungsentgelt. Der noch nicht auseinandergesetzte Restnachlass bleibt unberücksichtigt (BMF 1 § 7/2 Rz. 56 mit Bsp. 22). Kommt es bei einer nachfolgenden weiteren Teilerbauseinandersetzung oder einer nachfolgenden Schlusauseinandersetzung zu **umgekehrten Abfindungen**, mindern sich Anschaffungskosten und Veräußerungsentgelt, wenn die Erben dies bei der ersten Teilauseinandersetzung bereits so geplant haben, BMF 1 § 7/2 Rz. 58–59. Von einer bereits bei der ersten Teilauseinandersetzung ins Auge gefassten weiteren Teilauseinandersetzung kann ausgegangen werden, wenn seit der vorausgegangenen Teilauseinandersetzung nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.

► **Beispiel:**

A und B sind zu je $\frac{1}{2}$ Miterben. Zum Nachlass gehören ein Gewerbebetrieb (Wert 1 Mio, Buchwert 200.000 €) und ein land- u. forstwirtschaftlicher Betrieb (Wert 400.000 €, Buchwert 100.000 €).

Bei einer Teilauseinandersetzung übernimmt A den Gewerbebetrieb und zahlt an B eine Abfindung von 500.000 €. Der LuF-Betrieb wird von A und B in Erbengemeinschaft fortgeführt.

► **Lösung:**

A war am auseinandergesetzten GewB zur Hälfte beteiligt – insoweit liegt ein **unentgeltlicher Erwerb** vor. Die andere Hälfte des Betriebs hat er **entgeltlich erworben**, mit AK von 500.000 € – er stockt daher die Buchwerte des Betriebs um 400.000 € (500.000 € $\therefore$ anteiliges Kapitalkonto B 100.000 €) auf.

B veräußert seinen gesamten Mitunternehmeranteil („seine Hälfte des Gewerbebetriebs“) und erzielt daraus einen tarifbegünstigter Veräußerungsgewinn (400.000 €; § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 16 Abs. 4 EStG, § 34 EStG).

Der Wert und die spätere Verteilung des Restnachlasses (LuF-Betrieb) bleiben für die Teilauseinandersetzung außer Betracht.



2.2 Vererbung von Beteiligungen an einer Personengesellschaft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vererbung von Anteilen an einer Personengesellschaft – v10488

2.2.1 Maßgeblichkeit der gesellschaftsvertraglichen Regelungen

Nach den gesetzlichen Regelungen führt der Tod eines Gesellschafters entweder zur Beendigung der Gesellschaft (nicht rechtsfähige GbR, § 740a Abs. 1 Nr. 3 BGB) oder zum Ausscheiden aus einer ansonst fortbestehenden Gesellschaft (rechtsfähige GbR (§ 723 Abs. 1 Nr. 1 BGB), OHG (§ 105 Abs. 3 HGB), KG (§ 161 Abs. 2 i. V. m. § 105 Abs. 3 HGB)). Jedoch besteht die Möglichkeit, dass der **Gesellschaftsvertrag** für den Fall des Todes eines Gesellschafters eine von der gesetzlichen Regelung abweichende Nachfolgeregelung enthält. In diesen Fällen hat der Gesellschaftsvertrag Vorrang gegenüber den gesetzlichen Regelungen der Erbfolge.

2.2.2 Einkommensteuerliche Behandlung

2.2.2.1 Fortsetzungsklausel

(BMF 1 § 7/2 Rz. 69)

Soweit gesetzlich geregelt bzw. im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, dass beim Tod eines Gesellschafters die verbleibenden Gesellschafter die Gesellschaft fortführen, **scheidet der Erblasser mit seinem Tod aus der Gesellschaft aus**. Sein Gesellschaftsanteil wächst den überlebenden Mit-Gesellschaftern in Höhe ihrer Beteiligungsquote an.

Est-lich ist die Anwachsung eine Veräußerung/Aufgabe des Mitunternehmeranteils des **Erblassers** im Zeitpunkt des Todesfalls (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG):

- In der Person des **Erblassers** entsteht ein begünstigter **Veräußerungsgewinn** i. H. d. Differenz zwischen Abfindungsanspruch und dem Wert des Mitunternehmeranteils im Todeszeitpunkt (§ 16 Abs. 2, Abs. 4, § 34 EStG).
- Die **Erben** werden nicht Gesellschafter, sondern **erben** lediglich den **privaten Abfindungsanspruch** (Kapitalforderung) gegenüber den verbleibenden Gesellschaftern. Die Vereinnahmung der Abfindungszahlung durch die Erben führt zu keinem Einkunftstatbestand.
- Die übrigen Gesellschafter, denen der aufgegebenen Mitunternehmeranteil anwächst, erwerben den Gesellschaftsanteil des Erblassers entgeltlich hinzu, aktivieren die aufgedeckten stillen Reserven anteilig bei den reservehaltigen WG und passivieren die Abfindungsverpflichtung.

2.2.2.2 Auflösung der Gesellschaft

Der Alleinerbe bzw. die Erbengemeinschaft (und damit mittelbar die Mitglieder der Erbengemeinschaft) werden mit dem Erbfall Mitunternehmer der Liquidationsgesellschaft. Die Gewinne aus der Liquidation, die entweder als laufende Gewinne nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (bei allmählicher Abwicklung) oder als Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinne nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 EStG (bei Abwicklung in einem wirtschaftlich einheitlichen Vorgang) anfallen, sind den verbleibenden Gesellschaftern und dem Alleinerben bzw. der Erbengemeinschaft (und über diese den Miterben) anteilig (**entsprechend der Erbquote**) zuzurechnen.

2.2.2.3 Einfache Nachfolgeklausel

(BMF 1 § 7/2 Rz. 71)

Wird die Gesellschaft mit allen Erben fortgesetzt, wird **jeder Miterbe** – nicht die Erbengemeinschaft in ihrer Gesamtheit – entsprechend seiner Erbquote **unmittelbar Gesellschafter der Personengesellschaft**.

Die steuerlichen Konsequenzen einer einfachen Nachfolgeklausel sind:

- Der Übergang auf die Erben ist ein unentgeltlicher Vorgang i. S. d. § 6 Abs. 3 EStG. Alle Erben werden ab Erbfall auch unmittelbar steuerlich Mitunternehmer i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.
- Die Anteile an den Buchwerten des Gesellschaftsvermögens sind von den Miterben anteilig fortzuführen.
- In der Person des verstorbenen Gesellschafters entsteht kein Veräußerungsgewinn.

Einigen sich die Miterben und die übrigen Gesellschafter nach dem Erbfall dahingehend, dass nur einer der Miterben die Nachfolge des Erblassers unter Abfindung der übrigen Miterben antritt, so liegt eine entgeltliche Übertragung von **Mitunternehmeranteilen** vor:

- **Weichende(r) Erbe(n)**: erzielt/en Veräußerungsgewinn, § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG
- **Verbleibender Gesellschafter-Erbe**: hat AK i. H. d. Abfindung; Ausweis eines Mehrwerts in einer Ergänzungsbilanz.

► Beispiel:

A war zu 40 % Gesellschafter der X-OHG. Nach seinem Tode am 30.3.01 wurden – entsprechend dem Gesellschaftsvertrag – seine beiden Söhne B u. C Gesellschafter (Anteil je 20 %; Eintrag ins Handelsregister). B scheidet zum 31.12.05 aus der Gesellschaft aus – Kapitalkonto 100.000 €, Verkehrswert 200.000 €. C übernimmt den Anteil des B und zahlt eine Abfindung von 200.000 €, die er durch einen Kredit finanziert.

► Lösung:

Beide Söhne wurden Mitunternehmer. Das Ausscheiden von B stellt eine entgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils dar.

B: Veräußerung eines Mitunternehmeranteils, § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG VG nach § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG (ohne VK): 100.000 €; begünstigt nach § 34 EStG

C: AK i. H. v. 200.000 €

Er hat den Mehrwert seiner Beteiligung i. H. v. 100.000 € in einer Ergänzungsbilanz zur X-OHG auszuweisen:

Erg.Bilanz			
Mehrwert, verteilt auf die erworbenen WG	100.000	Mehrkapital	100.000

Der Kredit gehört zu seinem Sonderbetriebsvermögen II (R 4.2 Abs. 2 Satz 2 EStR), die Kreditzinsen stellen Sonderbetriebsausgaben dar. C hat neben obiger Ergänzungsbilanz folgende Sonderbilanz zu erstellen:

Sonderbilanz			
Minderkapital	200.000	Kredit	200.000

Obwohl die Mitunternehmeranteile nicht auf die Erbengemeinschaft, sondern unmittelbar „gesondert“ auf mehrere Miterben übergegangen sind („Sonderrechtsnachfolge“), können sie wertmäßig in die Erbauseinandersetzung einbezogen und abweichend aufgeteilt werden. Ausgleichszahlungen („Spitzenausgleich“) an die weichenden Miterben führen auch in diesem Fall zu Anschaffungskosten bzw. einem Veräußerungserlös (BMF 1 § 7/2 Rz. 71).



2.2.2.4 Qualifizierte Nachfolgeklausel

(BMF 1 § 7/2 Rz. 72–74)

Diese liegt vor, wenn mit dem Tod eines Gesellschafters die Gesellschaft nur mit einem oder einigen Miterben fortgeführt wird. Der **nachfolgeberechtigte Miterbe tritt** mit dem Erbfall unmittelbar und unentgeltlich in die Mitunternehmerstellung des verstorbenen Gesellschafters ein; er muss daher die Buchwerte des auf ihn übergangenen Mitunternehmeranteils unverändert fortführen (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG).

Die **weichenden Erben** werden nicht Gesellschafter und daher nicht Mitunternehmer (kein „Durchgangserwerb“). Sie haben somit keinen Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Die Wertausgleichsverpflichtung/-forderung ist eine private Schuld/Forderung. Sie entspricht einer Vermächtnis- oder Pflichtteilsschuld/-forderung.

2.2.2.5 Teilnachfolgeklausel

Sie liegt vor, wenn nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nur ein Teil der Erben mit **dem ihrer Erbquote entsprechenden Bruchteil** Gesellschafter werden, während die übrigen Erben **von der Gesellschaft** (nicht von den nachfolgeberechtigten Miterben) **abzufinden sind**. In diesem Fall spaltet sich der Gesellschaftsanteil:

- Ein Bruchteil des Gesellschaftsanteils geht unentgeltlich auf die nachfolgeberechtigten Miterben über (§ 6 Abs. 3 Satz 1, 3 EStG); insoweit gelten die Grundsätze der *einfachen Nachfolgeklausel*.
- Mit dem restlichen Bruchteil scheidet der verstorbene Gesellschafter in der Weise aus, dass dieser Bruchteil den bisherigen Gesellschaftern anwächst und die **nicht nachfolgeberechtigten Miterben** einen privaten **Abfindungsanspruch** gegen die Gesellschaft erlangen. Die steuerlichen Folgen entsprechen insoweit der Fortsetzungsklausel:
 - lfd. Gewinn i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG beim verstorbenen Gesellschafter
 - die bisherigen Gesellschafter haben AK, die zu aktivieren sind.

2.2.2.6 Eintrittsklausel

(BMF 1 § 7/2 Rz. 70)

Bei der Eintrittsklausel ist ein bestimmter Erbe (oder sind mehrere Erben) berechtigt, nach dem Tod des Erblassers dessen Gesellschafterstellung zu übernehmen. Sie werden nicht – wie bei der Nachfolgeklausel – unmittelbar mit dem Erbfall Gesellschafter, sondern sie **können die Aufnahme in die Gesellschaft – mit Rückwirkung auf den Erbfall – verlangen**. Ihnen steht insoweit ein Optionsrecht zu.

- Machen der bzw. die Erben von dem Eintrittsrecht alsbald nach dem Erbfall (innerhalb von sechs Monaten) Gebrauch, so entsprechen die einkommensteuerrechtlichen Folgen denen einer **einfachen Nachfolgeklausel**, wenn alle Miterben eintreten, **bzw. denen einer qualifizierten Nachfolgeklausel**, wenn nur einer oder einige Erben eintreten.
- Machen die Erben von ihrem Eintrittsrecht (einheitlich) keinen Gebrauch und erhalten sie eine Abfindung, so gelten die Grundsätze der Fortsetzungsklausel mit der Folge, dass der Erblasser aus der Gesellschaft als ausgeschieden gilt; der Veräußerungsgewinn entsteht noch in der Person des Erblassers.

2.2.2.7 Behandlung von Sonderbetriebsvermögen des Erblassers

Das Sonder-BV des Erblassers wird, da es nicht zum Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft gehört, von den gesellschaftsvertraglichen Nachfolgeklauseln nicht erfasst. Es fällt wie alle anderen Vermögenswerte des Erblassers in den Nachlass – bei mehreren Erben zivilrechtlich Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft (BMF 1 § 7/2 Rz. 73 Satz 2).

- Werden **alle Miterben auch zu Mitunternehmern (z. B. einfache Nachfolgeklausel)**, so bleibt die Sonder-BV-Eigenschaft des betreffenden WG unberührt (Buchwertfortführung, § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG – Aufteilung nach Erbquote).
- Werden **nicht alle Miterben zu Mitunternehmern** (z. B. qualifizierte Nachfolgeklausel), so wird bereits mit dem Erbfall insoweit ein (nicht begünstigter) Entnahmegewinn realisiert, als Mit-erben, die nicht Gesellschafter wurden, an den WG des Sonder-BV beteiligt sind (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO; BMF 1 § 7/2 Rz. 73). Der Entnahmegewinn ist als laufender Gewinn noch dem Erblasser zuzurechnen.

► **Beispiel:**

Der verstorbene X war zu 50 % an der XY-OHG beteiligt. Der Buchwert seines Gesellschaftsanteils betrug zum Todeszeitpunkt 200.000 €, der Verkehrswert 300.000 €. Außerdem hatte er ein unbebautes Grundstück an die OHG vermietet, das mit einem Buchwert von 100.000 € in einer Sonderbilanz ausgewiesen war; Teilwert 280.000 €.

*Erben sind A und B zu je ½. Aufgrund der vertraglichen **qualifizierten Nachfolgeklausel** übernimmt A den Gesellschaftsanteil. A findet B mit 150.000 € ab. Das auf A u. B übergegangene Grundstück wird unverändert der OHG vermietet.*

► **Lösung:**

A tritt in vollem Umfang in die Gesellschafterstellung des X ein; er führt die Buchwerte des auf ihn übergegangenen Mitunternehmeranteils fort (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG). Die Wertausgleichsverpflichtung ist eine private (auf Erbrecht beruhende) Schuld; eine Zahlung aus betrieblichen Mitteln stellt eine Entnahme dar.

Das an die OHG vermietete Grundstück gehört zivilrechtlich nicht zum Gesellschaftsanteil; es fällt daher in den gesamthänderisch gebundenen Nachlass. Somit ist dieses Grundstück ab Erbfall A und B je zu ½ zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO).

*Der **Halfte des A am Grundstück bleibt Sonder-BV** und ist weiterhin in einer Sonderbilanz auszuweisen (BW-Anteil 50.000 €). An ihn geleistete Mietzahlungen sind Vorwegvergütungen i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 HS 2 EStG.*

B wird nicht Mitunternehmer. Er erlangt daher nur einen auf Erbrecht beruhenden schuldrechtlichen Wertausgleichsanspruch gegen A, der nicht der ESt unterliegt.

Da B an der OHG nicht beteiligt ist, ist mit dem Erbfall ½ des Grundstücks entnommen worden. Der Entnahmegewinn (90.000 €) ist als nicht begünstigter, laufender Gewinn noch durch den Erblasser zu versteuern. Die erhaltene Miete führt bei B zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).

- Werden die **Erben auf Grund einer Fortsetzungsklausel nicht zu Mitunternehmern**, fällt das Sonder-BV in den Nachlass und gilt als zum Todeszeitpunkt vom Erblasser entnommen. Der Entnahmegewinn ist zusammen mit dem durch die Abfindungsverpflichtung der verbleibenden Gesellschafter entstandenen Veräußerungsgewinn beim Erblasser begünstigt gem. § 16 Abs. 4 EStG i. V. m. § 34 EStG zu erfassen.



3. Nachlass besteht aus Privatvermögen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auseinandersetzung über Privatvermögen – v10491

3.1 Laufende Einkünfte der Erbengemeinschaft

Die Erträge des ererbten Vermögens sind ab Erbfall dem/den Erben zuzurechnen (BMF 1 § 7/2 Rz. 6). Das gilt auch für Einkünfte des Verstorbenen, die dem/den Erben zufließen, z. B. Mieteinnahmen, Zinserträge.

Eine **Erbengemeinschaft mit Überschusseinkünften** wird steuerlich wie eine Bruchteilsgemeinschaft (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO) behandelt (BMF 1 § 7/2 Rz. 1). Hatte der Erblasser Kapitalvermögen oder vermieteten/verpachteten Grundbesitz, so wird dieses Vermögen nach dem Erbfall durch die Erbengemeinschaft zur Nutzung oder zum Gebrauch überlassen. Die Miterben bestimmen über die Verwendung des Vermögens (Gesamthandsvermögen), ihnen fließt der Vermögensertrag zu; sie verwirklichen gemeinsam den Tatbestand der Einkunftserzielung nach §§ 20 und 21 EStG. Die erzielten Einkünfte werden gemeinschaftlich ermittelt und den Miterben grundsätzlich nach ihren Erbanteilen zugerechnet (BMF 1 § 7/2 Rz. 6).

Die Einkunftserzielung durch die Erbengemeinschaft und damit die Zurechnung der laufenden Einkünfte auf die Miterben findet ihr Ende, wenn sich die Miterben hinsichtlich des gemeinsamen Vermögens auseinandersetzen (BMF 1 § 7/2 Rz. 7).

Eine Erbauseinandersetzung ist ausnahmsweise mit **steuerlich unschädlicher Rückwirkung** in engen Grenzen anzuerkennen, da die Erbengemeinschaft eine gesetzliche, auf Teilung angelegte Zufallsgemeinschaft ist.

So können nach Auffassung der FinVerw. bei einer entsprechenden Auseinandersetzungsvereinbarung laufende Einkünfte **bis zu sechs Monate** ab Erbfall unmittelbar und ungeschmälert dem die Einkunftsquelle übernehmenden Miterben zugerechnet werden. Die Auseinandersetzung wird dabei steuerlich so behandelt, als hätte sie unmittelbar nach dem Erbfall stattgefunden („Durchgangserwerb der Erbengemeinschaft“, BMF 1 § 7/2 Rz. 8 u. 9).

3.2 Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft über Privatvermögen

3.2.1 Übersicht

Eine Erbauseinandersetzung kann in einem Schritt oder in mehreren Teilschritten vollzogen werden. Die ertragsteuerlichen Folgen sind in nachstehender Übersicht zusammengefasst dargestellt.

Gesamtauseinandersetzung	
■ Teilung	
— ohne Abfindungszahlungen	unentgeltlicher Erwerb/Übertrag
— mit Abfindungszahlungen	AK/Veräußerungserlös
■ Übernahme von Nachlassverbindlichkeiten der Erbengemeinschaft (von „Miterben“) zur wertmäßigen Angleichung an die Erbquote	unentgeltlicher Erwerb (keine AK, kein Veräußerungserlös!)
■ Veräußerung Nachlass	Veräußerungserlös

Teilauseinandersetzungen	
■ Personelle Teilauseinandersetzung	wie Gesamtauseinandersetzung
■ Gegenständliche Teilauseinandersetzung	wie Gesamtauseinandersetzung
— Abfindungsleistungen	AK/Veräußerungserlös
	Ungeteilter Nachlass bleibt unberücksichtigt
— Spätere Endauseinandersetzung, falls	
„von Beginn an im Auge“:	
„Umgekehrte Abfindung“	Minderung urspr. AK/Veräußerungserlös
oder	
Leistung weiterer Abfindung	AK/Veräußerungserlös

Unerheblich für die steuerliche Beurteilung ist stets, ob die Auseinandersetzung auf einer **Teilungsanordnung** des Erblassers (BMF 1 § 7/2 Rz. 67), einer **Vereinbarung** der Miterben oder den **gesetzlichen Vorschriften** beruht.

3.2.2 Gesamtauseinandersetzung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Privatvermögen Gesamtauseinandersetzung – v10489

3.2.2.1 Teilung („Naturalteilung“) ohne Abfindungszahlungen

BMF 1 § 7/2 Rz. 22

Wird eine Erbengemeinschaft in der Weise auseinandergesetzt, dass jedem Miterben bestimmte Gegenstände aus der Erbmasse zum Alleineigentum übertragen werden, ohne dass ein Miterbe eine Ausgleichszahlung leistet (sog. „reine Naturalteilung“), so hat jeder Miterbe die WG im Zeitpunkt der Erbauseinandersetzung unentgeltlich erworben (BMF 1 § 7/2 Rz. 22 Satz 1).

Die Miterben übernehmen für Zwecke der AfA gem. § 11d Abs. 1 EStDV die Rechtspositionen des Rechtsvorgängers, also der Erbengemeinschaft. Da die Erbengemeinschaft unentgeltlich vom Erblasser erworben hat, übernehmen die Miterben im Ergebnis die Rechtspositionen des Erblassers (BMF 1 § 7/2 Rz. 31).

► **Beispiel:**

Der Nachlass besteht aus zwei Mietwohngrundstücken, die jeweils einen Wert von 250.000 € haben. A und B, Miterben zu je ½ teilen den Nachlass in der Weise, dass jeder ein Grundstück zu Alleineigentum übernimmt.

► **Lösung:**

Beide Miterben haben in vollem Umfang unentgeltlich erworben. Im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ist jeweils die AfA-BMG und AfA-Art der Erbengemeinschaft und damit im Ergebnis des „Erblassers“ fortzuführen (§ 11d Abs. 1 EStDV).

Soweit also ein Miterbe durch Aufteilung das seinem Erbanteil entsprechende Nachlassvermögen (= „Wertquantum“) erhält, liegt kein Anschaffungs- oder Veräußerungsgeschäft vor. Wie sich das zugeteilte Nachlassvermögen zusammensetzt, hat keine Bedeutung.



Vom übernehmenden Miterben getragene Erbauseinandersetzungskosten stellen ANK dar (§ 255 Abs. 1 Satz 1, 2 HGB) und sind bei einkunftsrelevanter Nutzung des übernommenen Vermögens über eine eigenständige AfA-BMG zu berücksichtigen.

3.2.2.2 Teilung mit Abfindungszahlungen („Spitzenausgleich“)

BMF 1 § 7/2 Rz. 26–30

Wird im Rahmen einer Erbauseinandersetzung ein Nachlass real geteilt und erhält ein Miterbe wertmäßig mehr als seiner Erbquote entspricht und leistet er deshalb für dieses Mehr eine **Ausgleichszahlung** an den/die Miterben („Teilung mit Ausgleich“), so liegt beim Abfindenden insoweit eine (entgeltliche) **Anschaffung** vor. In Höhe seiner **Erbquote** am Gesamtnachlass liegt beim Übernehmer ein **unentgeltlicher Erwerb** vor, denn insoweit erhält er nur das, was ihm aufgrund des Erbfalls zusteht (BMF 1 § 7/2 Rz. 26 Bsp. 10). Unbeachtlich ist, aus welchen Mitteln der erwerbende Miterbe das vereinbarte Entgelt entrichtet; sie können auch aus dem Nachlass „gewonnen“ werden (BMF 1 § 7/2 Rz. 26 mit Bsp. 10).

Bei den **weichenden Miterben** ergibt sich ein **Veräußerungsgewinn**, der zu einer Besteuerung nach § 23 Abs. 1 EStG (Privates Veräußerungsgeschäft), § 20 Abs. 2 EStG oder § 17 EStG (Anteile an Kapitalgesellschaften führen kann (BMF 1 § 7/2 Rz. 27 mit Bsp. 11).

Behandlung „liquider“ Mittel des Nachlasses

Befinden sich im Nachlass auch „liquide“ Mittel (z. B. Bargeld, Bankguthaben, Schecks) und werden diese auf die Miterben aufgeteilt (z. B. nach Erbquoten), so ist eine Ausgleichszahlung für andere Wirtschaftsgüter nur insoweit Entgelt, als sie die dem Zahlenden zugeteilten liquiden Mittel übersteigt (BMF 1 § 7/2 Rz. 30 inkl. Bsp. 14).

Besonderheiten

- Erhält der Abfindende alle oder mehrere Gegenstände aus dem Nachlass, hat er seine Abfindung nach dem Verhältnis der Verkehrswerte (Anrechnungswerte) der erworbenen WG aufzuteilen (BMF 1 § 7/2 Rz. 28 inkl. Bsp. 12).
- Erhalten bei einer Erbauseinandersetzung mit Abfindungszahlungen mehrere Miterben Wirtschaftsgüter des Nachlasses, so sind die AK ebenfalls im Verhältnis der Verkehrswerte auf die erlangten Nachlassgegenstände aufzuteilen (BMF 1 § 7/2 Rz. 29 inkl. Bsp. 13).
- Eine vom Verhältnis der Verkehrswerte abweichende, nach außen hin erkennbare, Zuordnung der AK ist maßgebend, sofern dies nicht zu einer unangemessenen Berücksichtigung einzelner WG führt (BMF 1 § 7/2 Rz. 28, 29 i. V. m. 42).

3.2.2.3 Übernahme von Nachlassverbindlichkeiten

BMF 1 § 7/2 Rz. 23–25

Soweit ein Miterbe durch Aufteilung das seinem Erbanteil entsprechende Nachlassvermögen („Wertquantum“) erhält, erwirbt er unentgeltlich. Die wertmäßige Angleichung kann auch dadurch bewirkt werden, dass der Miterbe Verbindlichkeiten der Erbengemeinschaft (z. B. Hypothekenschulden, Erbfallschulden) übernimmt; ob dabei sein rechnerischer Anteil an den Verbindlichkeiten überschritten wird, ist ohne Belang. Maßgebend ist der „Nettowert des Nachlasses“ (Saldo) – wie im Bereich des Betriebsvermögens (BMF 1 § 7/2 Rz. 23).

Die Übernahme der Verbindlichkeiten der Erbengemeinschaft über die Erbquote hinaus bezieht sich nur auf **Nachlassverbindlichkeiten**. Dabei ist unbeachtlich, ob die übernommenen Verbindlichkeiten

- in einem Finanzierungszusammenhang mit dem zugeteilten Nachlassvermögen stehen (BMF 1 § 7/2 Rz. 23 mit Bsp. 7),
- bereits im Zeitpunkt des Erbfalls bestanden haben oder
- erst im Zuge der Verwaltung des Nachlasses (z. B. Kreditaufnahme der Erbengemeinschaft) entstanden sind.

Teilungsverbindlichkeiten

Geht dagegen die Erbengemeinschaft im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Erbauseinandersetzung Verbindlichkeiten ein, um insoweit eine gewinnneutrale Realteilung zu ermöglichen, handelt es sich nicht mehr um Nachlassverbindlichkeiten (§ 42 AO; BMF 1 § 7/2 Rz. 25). Die Übernahme dieser Verbindlichkeiten ist als Entgelt zu behandeln.

Negative liquide Mittel

Ein unentgeltlicher Erwerb liegt auch vor, wenn durch die Art der Verteilung von Verbindlichkeiten ein zusätzlicher Abfindungsbedarf geschaffen wird (Nachlassschulden als sog. „**negative liquide Mittel**“). Dies ist der Fall, wenn ein Miterbe bei einer Realteilung Schulden übernimmt, damit der „Nettowert“ des ihm zugeteilten Vermögens unter seine Erbquote sinkt und er deshalb vom anderen Miterben eine Abfindungszahlung erhält. Diese – durch eine Schuldübernahme „vermeidbare“ – (Mehr-)Abfindung ist kein Entgelt und begründet daher keine Anschaffungskosten (BMF 1 § 7/2 Rz. 24 mit Bsp.).

3.2.2.4 Auflösung der Erbengemeinschaft durch Veräußerung des Nachlasses

Alle Wirtschaftsgüter des Nachlasses werden veräußert. Nach Bezahlung aller Nachlassverbindlichkeiten wird der restliche Veräußerungserlös im Verhältnis der Erbquoten unter den Miterben verteilt.

Die Veräußerung der privaten Wirtschaftsgüter ist ertragsteuerlich nur zu erfassen, soweit die § 17 EStG, § 20 Abs. 2 EStG, § 23 EStG zur Anwendung kommen, BMF 1 § 7/2 Rz. 53/55.

3.2.3 Personelle Teilauseinandersetzung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Privatvermögen Teilauseinandersetzung – v10490

Wird eine Erbengemeinschaft dadurch teilweise auseinandergesetzt, dass ein Miterbe seinen Erbanteil veräußert oder dass einzelne Miterben ausscheiden, die Erbengemeinschaft aber unter den restlichen Miterben fortbesteht („anteilige Anwachsung“), so sind die für die **Gesamtauseinandersetzung** maßgebenden Grundsätze **sinngemäß** anzuwenden.

3.2.3.1 Verkauf eines Erbteils / Ausscheiden gegen Barabfindung

Zu den Rechtsfolgen siehe BMF 1 § 7/2 Rz. 37, 41–43 inkl. Bsp. 20 und BMF 1 § 7/2 Rz. 48, 50.

Verkauft ein Miterbe seinen Erbanteil gem. § 2033 Abs. 1 BGB (an Miterben/fremde Dritte) oder scheidet er gegen eine Barabfindung aus der Erbengemeinschaft aus, ergeben sich ertragsteuerlich folgende Auswirkungen:

- Der (die) Käufer haben AK i. H. d. Abfindung. Gehören mehrere Wirtschaftsgüter zum erworbenen Nachlass, so sind die AK grds. nach dem Verhältnis der Verkehrswerte zu verteilen.



Das erfordert eine Bewertung aller zum Nachlass gehörenden Wirtschaftsgüter auf den Zeitpunkt des Ausscheidens.

Die AK führen zu einer eigenständigen AfA für den entgeltlich erworbenen Teil des/der Wirtschaftsgüter.

- Der ausscheidende Miterbe erzielt einen Veräußerungserlös i. H. d. Abfindung, der ebenfalls nach dem Verhältnis der Verkehrswerte auf die überlassenen WG zu verteilen ist. Ein Veräußerungsgewinn ist nur steuerpflichtig, wenn die Voraussetzungen der § 17 EStG, § 20 Abs. 2 EStG, § 23 EStG vorliegen.

Die Ausschlagung der Erbschaft gegen Abfindung steht der entgeltlichen Veräußerung des Erbteils gleich.

► **Beispiel:**

Die Brüder A, B u. C beerben den im Oktober 15 verstorbenen E zu je $\frac{1}{3}$. Zum Nachlass gehört ein privates Mietwohngrundstück, das E im Mai 06 (Kaufvertrag und Fertigstellung vor dem 1.1.2023) für 1,25 Mio. € (Anteil Gebäude 1 Mio. €) erworben hatte. Mit not. Vertrag vom Dezember 15 veräußert C seinen Erbanteil zum 1.1.16 (Übergang Nutzen und Lasten) für 370.000 € (Anteil Gebäude 280.000 €) an D. Die Voraussetzungen des § 7b EStG sind nicht erfüllt.

► **Lösung:**

Die AfA 16 für das weiterhin zum Nachlass gehörende Gebäude kann nicht mehr einheitlich vorgenommen werden.

- **A und B** haben als Miterben ihre Anteile an dem Grundstück unentgeltlich erworben. Sie müssen daher die AfA der Erbengemeinschaft – anteilig – fortführen (§ 11d Abs. 1 EStDV). Anteilige AfA 16 weiterhin nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG:

$$2\% \text{ v. } 666.667 \text{ € } (\frac{2}{3} \text{ v. } 1 \text{ Mio. €}) = 13.333 \text{ €, je } \frac{1}{2} = 6.666 \text{ € bzw. } 6.667 \text{ €}.$$

D hat $\frac{1}{3}$ des Gebäudes entgeltlich erworben – seine eigenständige AfA (ebenfalls § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG) bemisst sich nach seinen AK. AfA 16: $2\% \text{ v. } 280.000 \text{ € (Gebäude-AK)} = 5.600 \text{ €}$.

- Der **Veräußerer C** erzielt einen Verkaufserlös von 370.000 € im Rahmen § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (Zeitraum zwischen Kauf Erblasser (5/06) und Verkauf Erbe (12/15) nicht mehr als 10 Jahre; H 23 EStH „Veräußerungsfrist“).

Ermittlung des Veräußerungsgewinnes (§ 23 Abs. 3 Satz 1 EStG):	€
Veräußerungspreis	370.000
- AK Erblasser; Kürzung um AfA (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG)	
$\frac{1}{3} \text{ v. } 1.250.000$	416.667
- AfA 5/06–12/15: (9 Jahre 8 Monate)	
$2\% \text{ v. } 1.000.000 \times \frac{1}{3} \times \frac{116}{12}$	64.444
= Veräußerungsgewinn	352.223
	17.777

Der Gewinn ist voll steuerpflichtig, da die Freigrenze überschritten ist (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG).

3.2.3.2 Ausscheiden gegen Abfindung in Wirtschaftsgütern des Nachlasses ohne/mit Ausgleichszahlungen

Entscheidend ist, dass eine Erbengemeinschaft hinsichtlich des PV wie eine Bruchteilsgemeinschaft behandelt wird (BMF 1 § 7/2 Rz. 1). Daher finden dieselben Prinzipien wie bei der Gesamtauseinandersetzung Anwendung.

- Soweit der ausscheidende Miterbe **wertmäßig nicht mehr** erhält als das, was ihm aufgrund des Erbfalls („Erbquantum“) zusteht, erwirbt er unentgeltlich (BMF 1 § 7/2 Rz. 51 entsprechend).

► **Beispiel:**

Eine Erbengemeinschaft besteht aus A, B u. C, beteiligt zu je $\frac{1}{3}$. Zum Nachlass gehören drei gleichwertige Grundstücke. A scheidet aus der Erbengemeinschaft – die von B und C fortgeführt wird – aus und erhält ein Grundstück.

► **Lösung:**

A erhält das Grundstück unentgeltlich durch Teilung aus dem Nachlass. Das Grundstück scheidet aus dem gesamthänderisch gebundenen Vermögen aus und geht unter gleichzeitigem Untergang der Rechte des A an der Erbengemeinschaft in sein Alleineigentum über.

- Erhält der ausscheidende Miterbe **wertmäßig mehr** als sein „Erbquantum“ und leistet er dafür an die anderen Miterben eine Abfindung, so liegt insoweit ein entgeltlicher Erwerb des Ausscheidenden vor und ein Veräußerungsentgelt bei den verbleibenden Miterben (BMF 1 § 7/2 Rz. 28 entsprechend).

► **Beispiel:**

Eine Erbengemeinschaft besteht aus den Erben A, B u. C zu je $\frac{1}{3}$. Der Nachlass (Grundstücke, Wertpapiere) beträgt 1,5 Mio. €, wertmäßig entfallen somit auf jeden Miterben 0,5 Mio. €. A scheidet aus und erhält Wertpapiere im Wert von 0,6 Mio. €. Zum Ausgleich zahlt er an B u. C je 50.000 €.

► **Lösung:**

A erhält die Wertpapiere zu $\frac{5}{6}$ („Erbquantum“) unentgeltlich, zu $\frac{1}{6}$ entgeltlich (AK 100.000 €). Die 100.000 € sind Entgelt bei B u. C für den Verkauf ihres – nach unentgeltlichem Ausgleich mit der Erbquote des A – verbliebenen Anteils (je $\frac{1}{12}$) an den Wertpapieren (ggf. § 20 Abs. 2 EStG, § 17 EStG).

- Erhält der ausscheidende Miterbe aus dem Nachlass **wertmäßig weniger** als sein „Erbquantum“ und bekommt er daher von den übrigen Miterben eine Abfindungszahlung, so liegt beim Ausscheidenden insoweit ein Veräußerungsgeschäft und bei den Verbleibenden ein entgeltlicher Erwerb vor.

3.2.4 Gegenständliche Teilauseinandersetzung

3.2.4.1 Erste Teilauseinandersetzung

Setzen sich die Miterben nicht in einem Zug über den gesamten Nachlass, sondern zunächst nur über einzelne Wirtschaftsgüter auseinander und bleiben am Restnachlass in Höhe ihrer Erbquote beteiligt (gegenständliche Teilauseinandersetzung), so führen **Ausgleichszahlungen stets zu Anschaffungskosten und Veräußerungsentgelt**. Der noch nicht auseinandergesetzte Nachlass bleibt unberücksichtigt.

Es wird also so „getan“, als bestünde der Nachlass nur aus dem Teil, über den sich die Erben zunächst auseinandersetzen. Die Beteiligung am Restnachlass ist ohne Bedeutung (BMF 1 § 7/2 Rz. 56 mit Bsp. 22).

3.2.4.2 Spätere umgekehrte Abfindungen

Kommt es bei einer späteren, weiteren **Teilauseinandersetzung** oder bei der **Endauseinandersetzung** zu Ausgleichszahlungen in umgekehrter Richtung („umgekehrte Abfindung“), so stellt die Rückzahlung eine „**Minderung der ursprüngl. AK**“ bzw. der „ursprüngl. Veräußerungserlöse“ dar, wenn die Miterben **von Anfang an** „eine weitere Auseinandersetzung im Auge“ hatten.

Nach Auffassung der FinVerw besteht dieser Zusammenhang, wenn seit der vorangegangenen Teilauseinandersetzung **nicht mehr als 5 Jahre** vergangen sind (BMF 1 § 7/2 Rz. 58 inkl. Bsp. 23).

Die durch die umgekehrte Abfindung eintretende Verminderung der ursprünglichen AK hat **rückwirkend** zu erfolgen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, BMF 1 § 7/2 Rz. 59).



Liegen dagegen zwischen den Teilauseinandersetzungen bzw. zwischen Teil- und Endauseinandersetzung **mehr als 5 Jahre**, so sind sämtliche Auseinandersetzungen wie selbständige Auseinandersetzungen zu behandeln (BMF 1 § 7/2 Rz. 58 u. 59).

4. Mischnachlässe

Als Mischnachlass wird ein Nachlass bezeichnet, der sowohl aus **Betriebs-** als auch aus **Privatvermögen** besteht (z. B. Gewerbebetrieb und privates Mietwohngrundstück).

4.1 Einkünfte aus Mischnachlässen

Die **Einkünfte** aus Mischnachlässen sind getrennt nach der jeweils vorliegenden Einkunftsart zu ermitteln und zu erfassen. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (sog. Abfärberegelung) kommt hier nicht zur Anwendung, weil die Erbengemeinschaft nicht als Personengesellschaft i. S. dieser Vorschrift anzusehen ist.

Die Erbengemeinschaft kann also durchaus in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit betriebliche wie auch nichtbetriebliche Einkünfte erwirtschaften (BMF 1 § 7/2 Rz. 4).

4.2 Auseinandersetzung der Mischnachlässe

Auch bei Auseinandersetzungen über Mischnachlässe ist danach zu unterscheiden, ob ein Wertausgleich erfolgt oder nicht.

4.2.1 Teilung ohne Abfindung

Die wertmäßige Erfüllung der Erbquote führt zu keinem Anschaffungs- oder Veräußerungsgeschäft, unabhängig von der Art des zugeteilten Vermögens und ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Auseinandersetzung („alsbald nach Erbfall oder erst einige Jahre später“); BMF 1 § 7/2 Rz. 32 inkl. Bsp.

Unbeachtlich ist in diesen Fällen, ob bereits im Zeitpunkt des Erbfalls ein Mischnachlass bestanden hat oder ob sich im Zuge der Verwaltung des Nachlasses (z. B. durch Entnahmen aus dem BV) privates Nachlassvermögen gebildet hat (BMF 1 § 7/2 Rz. 33).

Die wertmäßige Abstimmung der Erbquote kann auch durch die Übernahme von Verbindlichkeiten der Erbengemeinschaft erfolgen (BMF 1 § 7/2 Rz. 34).

Wie sich derartige Schulden in der Folge beim Miterben auswirken, hängt davon ab, mit welchem Vermögen sie in Zusammenhang stehen und wie dieses Vermögen beim Erben verwendet wird (BMF 1 § 7/2 Rz. 34).

- Übernimmt ein Miterbe einen Betrieb und gleichzeitig – zum Wertausgleich – eine bisher private Schuld (z. B. Hypothek, die beim Erblasser zur Finanzierung eines dem anderen Miterben übertragenen, privaten Grundstücks diente), so wird diese Hypothek Betriebsvermögen und die Schuldzinsen sind als BA abzugsfähig (BMF 1 § 7/2 Rz. 34 mit Bsp.).
- Übernimmt ein Erbe ein Grundstück des Privatvermögens einschl. der dazugehörigen Hypothek und legt er das Grundstück in ein Betriebsvermögen ein, so wird auch die Verbindlichkeit Betriebsschuld (R 4.2 Abs. 15 Satz 2 EStR).

4.2.2 Teilung mit Abfindung

Wird der Nachlass zwar real geteilt, erhält aber ein Miterbe bei der Auseinandersetzung mehr als seiner Erbquote entspricht und hat er daher eine Abfindung zu leisten, so führt dies zu Anschaffungskosten einerseits und zu einem ggf. est-pflichtigen Veräußerungserlös andererseits. Inwieweit die Abfindung auf BV oder PV entfällt, richtet sich nach dem Verhältnis der Verkehrswerte (BMF 1 § 7/2 Rz. 36 mit Bsp., Rz. 39).

Gleiches gilt, wenn ein Miterbe seinen Erbanteil gem. § 2033 Abs. 1 BGB an Miterben oder fremde Dritte veräußert (BMF 1 § 7/2 Rz. 44, 46) oder gegen Abfindung in Geld aus der Erbengemeinschaft ausscheidet (BMF 1 § 7/2 Rz. 50). Auch hier liegen ein Veräußerungserlös bzw. Anschaffungskosten vor. Die Aufteilung der Zahlungen hat im Verhältnis des Verkehrswerts des übernommenen BV zum Verkehrswert des übernommenen (aktiven) PV zu erfolgen (BMF 1 § 7/2 Rz. 46).

5. Erfüllung von Vermächtnissen/Pflichtteilsansprüchen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vermächtnisse und Pflichtteilsansprüche – v10492

5.1 Zivilrechtliche Grundlagen

Vermächtnisnehmer (§§ 1939, 2147 BGB), Pflichtteilsberechtigte (§§ 2303 ff. BGB) und Auflagenbegünstigte (§§ 2192 ff. BGB) sind keine Erben und somit nicht am gesamthänderischen Nachlass beteiligt.

Sie erwerben vom Erblasser lediglich einen schuldrechtlichen Geld- oder Sachleistungsanspruch gegen den Erben oder die Erbengemeinschaft. Diese Ansprüche (sog. **Erbfallschulden**) belasten den Nachlass als Nachlassverbindlichkeiten.

5.2 Steuerliche Behandlung

5.2.1 Grundsatz

Weder die Entstehung noch die Erfüllung (Auszahlung) von Erbfallschulden führt zu einem entgeltlichen Geschäft; vielmehr handelt es sich um einen erbrechtlichen, sich in der privaten Vermögenssphäre abspielenden Vorgang, der keine steuerlichen Auswirkungen nach sich zieht (BMF 1 § 7/2 Rz. 60, 63).

Die Erbfallschulden sind notwendig Privatschulden, auch soweit sie im Verhältnis des Werts des gesamten Nachlasses zum Wert des darin enthaltenen Gewerbebetriebs auf diesen entfallen. Für die Begünstigten ergeben sich demnach folgende ertragsteuerlichen Konsequenzen:

- Der **Erbe** erwirbt den Nachlass in voller Höhe unmittelbar und unentgeltlich vom Erblasser (§ 6 Abs. 3 EStG, § 11d Abs. 1 EStDV). Die Erfüllung in Geld oder einem Gegenstand des Privatvermögens führt weder zu Anschaffungskosten noch zu BA oder WK (BMF 1 § 7/2 Rz. 60).
- Für den **Vermächtnisnehmer** bzw. **Pflichtteilsberechtigten** handelt es sich um einen privaten, nicht est-pflichtigen Vorgang. Erhält der Vermächtnisnehmer ein privates Wirtschaftsgut übertragen, so ist er nach § 11d Abs. 1 EStDV (unentgeltlicher Erwerb) an die bisher für den Alleineigentümer oder die Erbengemeinschaft maßgebenden Steuerwerte gebunden (BMF 1 § 7/2 Rz. 62).

5.2.2 Kredite zur Ablösung von Erbfallschulden

Schuldzinsen für ein Darlehen zur Erfüllung von Vermächtnisschulden sowie von Pflichtteils- (Erbersatz-)verbindlichkeiten stellen keine Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben dar. (BMF 1 § 7/2 Rz. 63).



5.2.3 Erfüllung eines Sachvermöchnisses / Abfindung eines Pflichtteilsberechtigten mit einem Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens

Wird ein **Sachvermöchnis** aus dem Betriebsvermögen des Erben / der Erbengemeinschaft erfüllt, so ist die Übertragung (aus außerbetrieblichen Gründen!) beim Erben/der Erbengemeinschaft zum Zeitpunkt der Übertragung eine Entnahme. **Der Erbe/die Erbengemeinschaft** hat daher zu diesem Zeitpunkt einen **Entnahmegewinn** zu versteuern. Ein Entnahmegewinn entsteht auch, wenn der Vermächtnisnehmer das WG in ein eigenes BV überführt (BMF 1 § 7/2 Rz. 60 inkl. Bsp.).

Der **Vermächtnisnehmer erwirbt** das WG unentgeltlich von den Erben / der Erbengemeinschaft im Privatvermögen. Bei Überführung in ein eigenes Betriebsvermögen liegt eine Einlage vor.

Die **Erfüllung** eines **Pflichtteilsanspruchs** durch Übertragung eines WG des BV stellt eine entgeltliche Übertragung dar. Der Veräußerungspreis entspricht hier dem schuldrechtlichen Zahlungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten. Es entsteht ein Veräußerungsgewinn des Erben / der Erbengemeinschaft; der Pflichtteilsberechtigten hat AK (BMF 1 § 7/2 Rz. 35).

5.2.4 Ganzer Betrieb als Sachvermöchnis

Durch die Übertragung eines ganzen Betriebs auf den Vermächtnisnehmer erzielt der Alleinerbe / die Erbengemeinschaft keinen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn. Der Betrieb geht unentgeltlich auf den Vermächtnisnehmer über; er hat nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG die Buchwerte fortzuführen (BMF 1 § 7/2 Rz. 61).

Der Vermächtnisnehmer wird erst mit der Erfüllung des Vermächtnisses Gewerbetreibender. Die ab Erbfall bis zur Herausgabe des Betriebs erzielten gewerblichen Einkünfte sind dem Erben als Gewerbetreibenden / den Miterben als Mitunternehmer zuzurechnen.

6. Besonderheiten bei Vorausvermöchnissen

6.1 Abgrenzung zu Teilungsanordnungen

Eine Teilungsanordnung (§ 2048 BGB) erschöpft sich in der Zuweisung bestimmter Nachlassgegenstände innerhalb des Rahmens des Erbteils.

Das Vorausvermöchnis besteht dagegen darin, dass einem Miterben „vorweg“, also über seinen Erbteil hinaus, Nachlassgegenstände zugewiesen werden. Mit einem Vorausvermöchnis will der Erblasser einem der Erben einen zusätzlichen Vermögensvorteil zuwenden.

Gemeinsam ist beiden Gestaltungsarten, dass die Nachlassgegenstände ab Erbfall in das Gesamtvermögen der Erbengemeinschaft übergehen. Die Begünstigten erwerben daher die Vermögensgegenstände von der Erbengemeinschaft (BMF 1 § 7/2 Rz. 64, 67–68).

6.2 Steuerliche Auswirkungen

6.2.1 Betrieb als Vorausvermöchnis

Betrifft das Vorausvermöchnis einen **Betrieb**, so hat der „Vermächtnisnehmer“ die Buchwerte der Erbengemeinschaft fortzuführen (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG). Die Erbengemeinschaft hat keinen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn (BMF 1 § 7/2 Rz. 65).

6.2.2 Einzelwirtschaftsgut des Betriebsvermögens

Wird ein **Einzelwirtschaftsgut des Betriebsvermögens** in Erfüllung des Vorausvermöchnisses auf einen Miterben übertragen, so gilt Folgendes:

- Die Erbengemeinschaft (nicht der Erblasser!) tätigt eine Entnahme; der Entnahmegewinn ist als laufender Gewinn den Miterben anteilig zuzurechnen (BMF 1 § 7/2 Rz. 65 inkl. Bsp.).

- Überführt der begünstigte Miterbe das Wirtschaftsgut in einen eigenen Betrieb, so liegt ebenfalls eine Entnahme im abgebenden Nachlassbetrieb und eine Einlage im aufnehmenden Betrieb vor. Entgegen allgemeiner Grundsätze ist die Übertragung zwingend mit dem Buchwert anzusetzen (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG; BMF 1 § 7/2 Rz. 65 inkl. Bsp.).

Dasselbe gilt auch dann, wenn das Vorausvermächtnis im Zuge der Erbauseinandersetzung erfüllt wird, da das Vorausvermächtnis eine Verpflichtung der Erbengemeinschaft darstellt.

6.2.3 Übertragung eines privaten Wirtschaftsgutes

Besteht das Vorausvermächtnis in der Übertragung eines **privaten Wirtschaftsgutes**, so ist der empfangende Miterbe an die bisher für die Erbengemeinschaft maßgebenden Steuerwerte gebunden (§ 11d Abs. 1 EStDV; BMF 1 § 7/2 Rz. 66).



III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 50 Minuten

Der Erblasser E verstirbt am 30.4.05 und hinterlässt einen Gewerbebetrieb (Wj. = Kj.). Nach einem zum Todestag erstellten Zwischenabschluss beträgt der Gewinn vom 1.1.–30.4.05 70.000 €; dabei wurde jedoch eine am 10.5.05 eingegangene Forderung i. H. v. 20.000 € + 3.800 € korrekt berechneter USt bisher nicht gebucht. Der bisher erstellte Zwischenabschluss zum 30.4.05 ergibt folgende Buchwerte der Firma (verkürzte Darstellung):

30.4.05			
Grundstück	50.000	Verbindlichkeiten	85.000
Fuhrpark	120.000	Kapital	320.000
Waren	178.000		
Forderungen	32.000		
Bank	<u>25.000</u>		
	405.000		<u>405.000</u>

Stille Reserven sind enthalten (das ganze Jahr 05 unverändert)

- im Grundstück (unbebaut, als Lagerplatz fremdvermietet) 100.000 €
- im Firmenwert (originär) 80.000 €

Erben sind lt. Testament die beiden Söhne A (50 Jahre) und B (46 Jahre) zu je ½. Der Betrieb ist einziger Nachlassgegenstand.

Alternative 1:

Der Betrieb wird zunächst fortgeführt. Für den Zeitraum 1.5.–31.12.05 wird ein laufender Gewinn von 120.000 € ermittelt; aus dem Forderungseingang (23.800 € inkl. 19 % korrekt ausgewiesener USt) wurden Erträge (20.000 €) und Umsatzsteuer (3.800 €) gebucht.

Ende Dezember 05 vereinbaren A und B, dass A den Betrieb ab 1.1.06 allein übernimmt und B – der sich schon bisher um die Firma aus beruflichen Gründen nicht ausreichend kümmern konnte – eine Barabfindung von 310.000 € erhält. Abgegolten sind damit sämtliche Ansprüche des B aus dem Nachlassbetrieb einschließlich des ihm nach § 2038 Abs. 2 BGB zustehenden Gewinnanteils 1.5.–31.12.05.

Zum 31.12.05 wurde folgende Schlussbilanz erstellt (verkürzte Darstellung):

31.12.05			
Grundstück	50.000	Verbindlichkeiten	70.000
Fuhrpark	96.000	Kapital	440.000
Waren	233.800		
Forderungen	91.200		
Bank	<u>39.000</u>		
	<u>510.000</u>		<u>510.000</u>

A u. B haben in 05 weder Entnahmen noch Einlagen getätigt. Die Abfindung wurde am 20.1.06 an B überwiesen.

Alternative 2:

A und B vereinbaren bereits am 15.5.05, dass der Betrieb ab Erbfall von A allein übernommen wird (auch volle Gewinnzurechnung) und B das unbebaute Grundstück und eine zusätzliche Barabfindung von 110.000 € erhält. Außerdem stehen B die Mieteinnahmen des ins Privatvermögen übernommenen Grundstücks ab 1.5.05 allein zu.

AUFGABE

Erläutern Sie die ertragsteuerlichen Folgen für E, A und B.

 VIDEO AUF KNOLL DIGITAL						
Besprechung Übungsfall 1 ESt 11 – v13914						
LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1					Punkte	
					Soll	Ist
1.	Erblasser (in beiden Alternativen gleich)					
	Gewinn aus Rumpf-Wj. 1.1.–30.4.05 (§ 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV) vom Erblasser E zu versteuern.				1	
	Aktivierung der noch ausstehenden Forderung von 23.800 € (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG) in der Zwischenbilanz 30.4.05; gleichzeitig Passivierung der USt-Verbindlichkeit von 3.800 € (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG); GA:			+ 20.000 €	1	
	Berichtigter Gesamtgewinn E (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG)			90.000 €		
	Bei E liegt im Todeszeitpunkt keine Betriebsaufgabe vor. Der Betrieb geht unmittelbar auf die Erben über (§ 1922 BGB, § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG).				1	
2.	Behandlung der Erben					
	Alternative 1:					
	Das gewerbliche Unternehmen wird auch steuerrechtlich von den Miterben (Erbengemeinschaft) gemeinsam betrieben; A und B werden daher ab Erbfall zu Mitunternehmern (H 15.8 Abs. 1 EStH „Miterben“).				1	
	Sie erzielen ab 1.5.05 Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, da sie Unternehmerrisiko tragen und aufgrund ihres erbrechtlichen Mitwirkungsrechts auch Unternehmerinitiative ausüben können. Der Gewinn für das Rumpf-Wj. 1.5.–31.12.05 ist einheitlich und gesondert festzustellen (§ 179, § 180 Abs. 1 Nr. 2 AO).				1	
	A und B haben ihren Mitunternehmeranteil von jeweils 50 % unentgeltlich erworben und sind daher zur Fortführung der Buchwerte usw. nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG verpflichtet.				1	
	Buchkapital zum 1.5.05: Vom Erblasser übernommen			320.000 €		
	+	Berichtigung:	Erhöhung Forderungen	+ 23.800 €		
			Erhöhung USt-Verbindlichkeit	- 3.800 €	+ 20.000 €	
	=	Übernahme Buchwerte (§ 6 Abs. 3 Satz 3 EStG)			340.000 €	1
		je 50 % auf Kapital A und B = je			170.000 €	
	Minderung des erklärten Gewinns vom 1.5.–31.12.05 i. H. v.				120.000 €	



Kürzung Erlöse (Forderung beim Erblasser erfasst)	- 20.000 €																														
Berichtigter Gewinn für Rumpf-Wj. 1.5.–31.12.05 (GV: je 50 % = je 50.000 €; BMF 1 § 7/2, Rz. 3).	<u>100.000 €</u>	1																													
Das Kapital zum 31.12.05 bleibt unverändert – der Gewinnminderung steht eine Erhöhung des Kapitals zum 1.5.05 gegenüber. Es ist zu je 50 % auf A u. B aufzuteilen – je 220.000 € .																															
Das Ausscheiden von B stellt die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils i. S. v. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dar (BMF 1 § 7/2, Rz. 14)		1																													
B: VG von (310.000 € ./ 220.000 € =) 90.000 € (§ 16 Abs. 2 Satz 1 EStG), begünstigt nach § 34 EStG . Die 90.000 € entsprechen der Hälfte der vorhandenen stillen Reserven.		1																													
A: hat AK i. H. v. 310.000 €, die auf die einzelnen WG zu verteilen sind (er hat ½ der Buchwerte und ½ der stillen Reserven angeschafft):																															
Eröffnungsbilanz A 1.1.06 <table> <tr> <td>Grundstück</td><td>100.000</td><td>Verbindlichkeiten</td><td>70.000</td></tr> <tr> <td>Fuhrpark</td><td>96.000</td><td>Abfindungsverpfl. an B</td><td>310.000</td></tr> <tr> <td>Waren</td><td>233.800</td><td>Kapital</td><td>220.000</td></tr> <tr> <td>Forderungen</td><td>91.200</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bank</td><td>39.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Firmenwert</td><td><u>40.000</u></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td><u>600.000</u></td><td></td><td><u>600.000</u></td></tr> </table>		Grundstück	100.000	Verbindlichkeiten	70.000	Fuhrpark	96.000	Abfindungsverpfl. an B	310.000	Waren	233.800	Kapital	220.000	Forderungen	91.200			Bank	39.000			Firmenwert	<u>40.000</u>				<u>600.000</u>		<u>600.000</u>	1	
Grundstück	100.000	Verbindlichkeiten	70.000																												
Fuhrpark	96.000	Abfindungsverpfl. an B	310.000																												
Waren	233.800	Kapital	220.000																												
Forderungen	91.200																														
Bank	39.000																														
Firmenwert	<u>40.000</u>																														
	<u>600.000</u>		<u>600.000</u>																												
Alternative 2 („Teilung mit Überführung ins PV und Spitzenausgleich“):																															
Die Rückbeziehung der Auseinandersetzung auf den 1.5.05 ist – ausnahmsweise – auch steuerlich anzuerkennen, da (BMF 1 § 7/2 Rz. 8 u. 9)		1																													
■ sie nur einen kurzen Zeitraum umfasst (lt. FinVerw bis 6 Monate)																															
■ offensichtlich mit dieser Gestaltung kein steuerlicher Vorteil erstrebt wurde																															
■ innerhalb der „6-Monats-Frist“ eine klare u. bindende Vereinbarung über die Modalitäten der Auseinandersetzung vorliegt																															
Diese Rückbeziehung kann sich aber nur auf die Zurechnung der ab Erbfall anfallenden laufenden Einkünfte auswirken, nicht jedoch auf die Auseinandersetzung des Nachlassvermögens. Der Betrieb wird zwingend – wenn auch nur kurzfristig – Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft A/B. B ist daher durch den Erbfall Mitunternehmer geworden; die Dauer der Erbengemeinschaft ist unerheblich.																															
Nachdem beide Miterben WG aus dem Nachlassvermögen übernehmen, liegt eine reale Teilung des Nachlasses vor (BMF 1 § 7/2 Rz. 14). Soweit der Wert des übernommenen Vermögens der Erbquote entspricht (½ v. (340.000 € bericht. Kapital + 180.000 € stille Res.) = 260.000 €), liegt ein unentgeltlicher Erwerb des Vermögens vor. Wegen der Ungleichwertigkeit wird ein Spitzenausgleich vereinbart und gezahlt; dieser stellt für A AK und für B einen Veräußerungspreis dar.		2																													

Für B liegt eine Aufgabe seines Mitunternehmeranteils vor (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG; BMF 1 § 7/2 Rz. 14).		1	
A hat den Gewerbebetrieb (VW bisher 520.000 € - 150.000 € VW GrdSt. = 370.000 €) daher zu 29,73 % (110.000 € Spitzenausgleich: 370.000 € VW × 100) angeschafft ; im Übrigen (70,27 %) sind für den unentgeltlich erworbenen Teil die BW fortzuführen .		1	
	BW lt. Bilanz	A	B
Bilanzposten		BW-Anteil (70,27 %)	BW (100 %) BW-Anteil (29,73 %)
Grundstück	50.000 €		50.000 €
Fuhrpark	120.000 €	84.324 €	35.676 €
Waren	178.000 €	125.081 €	52.919 €
Forderungen	55.800 €	39.210 €	16.590 €
Bank	25.000 €	17.568 €	7.432 €
Se. Aktiva	<u>428.800 €</u>		
Verbindlichkeiten	85.000 €	59.730 €	25.270 €
USt	3.800 €	<u>2.670 €</u>	1.130 €
Kapital A	203.783 €	203.783 €	
			<u>50.000 €</u> <u>86.217 €</u>
Kapital B	136.217 €		136.217 €
Se. Passiva	<u>428.800 €</u>		
grds. 50 % Kapitalanteil		170.000 €	170.000 €
erfolgsneutrale Auf-/Abstockung		+ 33.783 €	- 33.783 €
B: Ermittlung VG n. § 16 Abs. 2 Satz 1 EStG zum 1.5.05:			
VPr:	Barabfindung		110.000 €
	ins PV überf. GrSt (gem. Wert; § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG)		<u>150.000 €</u>
	insgesamt		<u>260.000 €</u>
-	BV: anteiliges Kapitalkonto 1.5.05 (berichtigt, vgl. Alternative 1)		
	BW Grundstück	50.000 €	
	29,73 % des BW übriges BV	<u>86.217 €</u>	<u>136.217 €</u>
VG (begünstigt nach § 34 EStG)			<u>123.783 €</u>



Ein Freibetrag kommt nicht zum Ansatz, da die Voraussetzungen des § 16 Abs. 4 Satz 1 EStG (55. Lj. oder dauernde Berufsunfähigkeit) nicht erfüllt sind.				1	
A: Der fortgeführte Gewerbebetrieb wurde zu 29,73 % angeschafft. Die BW sind um die anteiligen stillen Reserven aufzustocken. Endgültige Eröffnungsbilanz A 1.5.05:					
Fuhrpark	120.000	Kapital	203.783	1	
Waren	178.000	Verbindlichkeiten	85.000		
Forderungen (32.000 + 23.800)	55.800	USt	3.800		
Bank	25.000	Vbl. ggü. B	110.000		
Firmenwert (29,73 % v. 80.000)	<u>23.783</u>		<u> </u>		
	<u>402.583</u>		<u>402.583</u>		
GESAMTPUNKTZAHL				24	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

Erblasser A ist in der Silvesternacht 14/15 verstorben. Erben sind seine Söhne B und C zu je $\frac{1}{2}$. Zum Nachlass gehören:

- Ein Mietwohngrundstück mit einem Verkehrswert i. H. v. 800.000 € (Anteil Grund und Boden 20 %). Das Haus wurde von A 03 erbaut; Herstellungskosten 600.000 €, AfA bisher zutreffend nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3b EStG.
Das Haus ist mit einer Grundschild belastet, die noch mit 400.000 € valuiert.
- Eine vermietete Eigentumswohnung, die A 01 für 200.000 € angeschafft hatte, mit einem Verkehrswert von 300.000 € (Anteil Grund und Boden je 20 %). Bisherige AfA 2 % aus 160.000 € (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG).
- Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Wert von 200.000 €.

Bereits am **15.1.15** treffen B und C folgende **Vereinbarung**:

B übernimmt ab Erbfall das Mietwohngrundstück mit Grundschild und leistet an C eine Ausgleichszahlung i. H. v. 100.000 €. C erhält die festverzinslichen Wertpapiere.

Die Eigentumswohnung wird zunächst gemeinsam weitervermietet; es steht aber bereits fest, dass C diese Eigentumswohnung erhalten soll.

Anfang des **Jahres 17** einigen sich B und C dahingehend, dass C die Eigentumswohnung erhält und an B 50 % des Verkehrswertes der Eigentumswohnung zu zahlen hat, der jetzt nur noch 160.000 € beträgt. Der Verkehrswert der Eigentumswohnung hat sich gegenüber dem Jahr 15 gemindert, da in unmittelbarer Nähe der Wohnung eine verkehrsreiche Schnellstraße gebaut wurde. C zahlt am 2.1.17 80.000 € an B.

AUFGABE

1. Wie ist die Teilerbauseinandersetzung zwischen B und C in 15 steuerlich zu behandeln?
2. Welche Änderungen ergeben sich durch die endgültige Erbauseinandersetzung im Jahre 17?



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 11 – v13915

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2			Punkte	
			Soll	Ist
1. Teilauseinandersetzung in 15 (BMF 1 § 7/2 Rz. 56)				
a) B ist wertmäßig am auseinandergesetzten „Netto“-Nachlass mit 300.000 € (800.000 € + 200.000 € ./. Grundschild 400.000 €, davon ½) beteiligt. Er übernimmt das Mietwohngrundstück einschl. Hypothek mit einem „Netto“-Wert von 400.000 €.			1	
In Höhe der Abfindung an C (100.000 €) liegt ein entgeltlicher Erwerb vor. Die anteilige Übernahme der „auf C entfallenden Verbindlichkeiten“ von 200.000 € (½ v. 400.000 €) stellt keine Anschaffungskosten dar (Nettolösung, BMF 1 § 7/2 Rz. 23).			1 1	
Somit hat B ⅛ = 12,5 % des Grundstücks (AK 100.000 € : Verkehrswert 800.000 €) entgeltlich, den restlichen Teil i. H. v. $\frac{700}{800} = \frac{7}{8} = 87,5 \%$ unentgeltlich erworben (BMF 1 § 7/2 Rz. 26).			1	
Die AfA 15 ermittelt sich wie folgt (BMF 1 § 7/2 Rz. 31):				
■ unentgeltlich erworbener Teil (87,5 %): insoweit führt B die AfA des Rechtsvorgängers anteilig fort (§ 11d Abs. 1 EStDV):			1	
AfA-Bemessungsgrundlage bisher:	600.000 €			
davon 87,5 %	<u>525.000 €</u>			
AfA (§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3b EStG; 2,5 % (15 = 13. Jahr))		13.125 €	1	
entgeltlich erworbener Teil (12,5 %); AK 100.000 €; AfA nur § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG mit 2 %; von den Anschaffungskosten entfallen 80 % (= 80.000 €) auf das Gebäude und 20 % (= 20.000 €) auf den GuB			1	
2 % v. 80.000 € =		<u>1.600 €</u>		
Summe AfA Mietwohngrundstück in 15		<u>14.725 €</u>		
b) Auch C war am auseinandergesetzten „Netto“-Nachlass mit 300.000 € beteiligt. Er erwirbt die festverzinslichen Wertpapiere (200.000 €) im Rahmen der Teilerbaueinandersetzung in vollem Umfang unentgeltlich (innerhalb Erbquote) und erzielt für seinen – im Rahmen des Erbfalls ebenfalls unentgeltlich erworbenen – Anteil an dem Mietwohngrundstück (= 12,5 % – s. oben Tz. a) einen Veräußerungspreis von 100.000 € . Ein steuerpflichtiger privater Veräußerungsgewinn des C i. S. v. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG für die entgeltliche Übertragung des Anteils am Mietwohngrundstück entsteht nicht, da der Grund u. Boden offensichtlich vor mehr als 10 Jahren vom Erblasser angeschafft wurde.			1 1 1	

c)	Mit der vermieteten Eigentumswohnung erzielen B und C als Erbengemeinschaft gemeinsame Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Für die Zeit bis zur Endauseinandersetzung (s. unten Tz. 2) ist eine einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte erforderlich (§ 179 AO, § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO; BMF 1 § 7/2 Rz. 6).	1	
	B und C führen die Bemessungsgrundlage des Erblassers A für die Eigentumswohnung gem. § 11d Abs. 1 EStDV fort. Die jährliche AfA gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG (WK, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG) beträgt 2 % von 160.000 € = 3.200 € .	1	
2.	Endauseinandersetzung im Jahr 17		
	Da die Endauseinandersetzung innerhalb von 5 Jahren seit der vorangegangenen Teilauseinandersetzung erfolgt, ist davon auszugehen, dass diese Endauseinandersetzung von Anfang an geplant war. Damit sind End- und Teilauseinandersetzung als Einheit zu sehen; sie müssen insgesamt zum gleichen Ergebnis führen wie eine Gesamtauseinandersetzung. Die umgekehrte Abfindung (C an B!) ist als teilweise Rückzahlung der ersten Abfindung zu werten; sie mindert den entgeltlichen Teil der Teilauseinandersetzung 15 über das Mietwohngrundstück (BMF 1 § 7/2 Rz. 58).	1	
	Maßgebend für die umgekehrte Abfindung sind die Wertverhältnisse des Jahres 17 (Verkehrswert Eigentumswohnung 160.000 €); keine Rückbeziehung auf die Wertverhältnisse des Jahres 15.		
a)	Für B ergeben sich folgende Auswirkungen: Die Anschaffungskosten des B von 100.000 € mindern sich durch die umgekehrte Abfindung v. 80.000 € (= ½ v. 160.000 €) auf 20.000 € . B hat das Grundstück nur noch zu $\frac{20}{800} = 2,5 \%$ entgeltlich erworben .	1	
	Hinsichtlich seines „Netto“-Erbanteils von 380.000 € (= ½ des „Netto“- Gesamtnachlasses v. 760.000 €) hat er das Grundstück nach der Endauseinandersetzung zu $\frac{780}{800} = 97,5 \%$ unentgeltlich erworben .	1	
	Die durch die umgekehrte Abfindung eintretende Verminderung der ursprünglichen AK hat rückwirkend zu erfolgen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO). Es sind daher die Veranlagungen 15 und 16 zu ändern (BMF 1 § 7/2 Rz. 59).	1	
	Die AfA ab 15 ändert sich wie folgt:		
	Unentgeltlich erworbener Teil (97,5 %): Die Bemessungsgrundlage für die AfA des unentgeltlichen Teils erhöht sich von bisher 87,5 % auf 97,5 % der Bemessungsgrundlage des Rechtsvorgängers von 600.000 € (= 585.000 €). Die jährliche AfA gem. § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3b EStG beträgt 15 und 16:	1	
	(2,5 % v. 585.000 =) (ab 17 (15. Jahr): 1,25 % von 585.000 € = 7.313 €).	14.625 €	1



	Entgeltlich erworbener Teil (2,5 %): Die Bemessungsgrundlage für die AfA mindert sich auf (20.000 € abzügl. 20 % Anteil Grund und Boden =) 16.000 € . Die jährlichen Absetzungen gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG betragen ab 15:			
	2 % v. 16.000 € =		<u>320 €</u>	
	Summe AfA Mietwohngrundstück ab 15		<u>14.945 €</u>	
b)	C war am gesamten „Netto“-Nachlass ebenfalls mit 380.000 € beteiligt. Er übernimmt die festverzinslichen Wertpapiere (s. oben Tz. 1b) im Wert von 200.000 € und die Eigentumswohnung, Wert 160.000 €. Zum Ausgleich verbleibt ihm die Barabfindung von 20.000 € (100.000 € ./. Rückzahlung 80.000 €). C hat auch die Eigentumswohnung in 17 in vollem Umfang unentgeltlich erworben , da er durch die Abfindung von 80.000 € lediglich einen Teil der in 15 von B erhaltenen Abfindung (100.000 €) für seinen Erbanteil an dem Mietwohngrundstück zurückzahlt.		1	
	Er hat daher die AfA-BMG des Rechtsvorgängers i. H. v. 160.000 € gem. § 11d Abs. 1 EStDV fortzuführen.		1	
	Die jährliche AfA beträgt somit (2 % von 160.000 € =)		3.200 €	1
	GESAMTPUNKTZAHL		21	